ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৭ম পত্র: আল-ফিকহুল মাযহাবি ও ইলমুত তাসাউফ

বিভাগ: আল ফিকহুল মাযহাবী

(ب) مجموعة : খ অংশ

الاسئلة الموجزة : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

[৬টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×৪=২০]

১. **عرف الفقه لغة واصطلاحا.** [ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।]
২. **ما هو موضوع الفقه المذهبي؟**[ফিকহে মাযহাবীর আলোচ্য বিষয় কী?]
৩. **اكتب اسماء ائمة المذاهب الفقهية الاربعة بالترتيب التاريخي.** [ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে চার ফিকহী মাযহাবের ইমামগণের নাম লেখ।]
৪. **اذكر ثلاثة من اصول مذهب الامام ابي حنيفة (رح).** [ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মাযহাবের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ কর।]
৫. **ما الفرق بين التقليد والاتباع؟**[তাকলীদ ও ইত্তেবা-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
৬. **عرف المصالح المرسلة لغة واصطلاحا.** [মাসালিহুল মুরসালাহ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও।]
৭. **بين اهمية دراسة اطوار المذهب.** [মাযহাবের স্তরগুলো অধ্যয়নের গুরুত্ব বর্ণনা কর।]
৮. **ما هو سبب اختلاف المذاهب الفقهية في حكم واحد؟**[একই বিধানে ফিকহী মাযহাবগুলোর ভিন্নতার কারণ কী?]
৯. **اكتب اختلاف الائمة في نجاسة المني وعدمها - ثم رجح مذهب الجمهور بالدلائل.** [বীর্য নাপাক হওয়া ও না হওয়া বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর জুমহুরের মাযহাবকে দলীলের আলোকে প্রাধান্য দাও।]
১০. **بين اختلاف العلماء في نجاسة البول وعدمها بالادلة مع ذكر الراجح.** [অগ্রাধিকারযোগ্য মত উল্লেখসহ পেশাব পাক ও নাপাক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের মতবিরোধ দলীলসহ বর্ণনা কর।]
১১. **كلمات الاقامة مثنى ام فرادى؟ بين اختلاف الائمة في هذه المسئلة بالادلة -. ثم رجح مذهب الحنفية** [ইকামতের শব্দাবলি দু' দু'বার বলবে না কি এক একবার? এ বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য দলীলসহ বর্ণনা কর। অতঃপর হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দাও।]

১২. **ما هو حكم الجهر بالبسملة في الصلاة في المذهب الشافعي؟** [শাফেয়ী মাযহাবে সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কী?]
১৩. **ما هو حكم الجهر بالتأمين وإخفائه في الصلاة عند الائمة؟** [ইমামগণের নিকট সালাতে উচ্চস্বরে ও নীরবে 'আমীন' বলার বিধান কী?]
১৪. **ما هو الاختلاف في وضع اليدين تحت السرة؟ اكتب مع الراجح.** [নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে কী মতপার্থক্য রয়েছে? প্রাধান্যযোগ্য মতটিসহ লেখ।]
১৫. **بين كيفية الجلوس في القعدة الاولى والاخيرة مع اختلاف الائمة فيها.** [নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে বসার পদ্ধতি ইমামগণের মতপার্থক্যসহ বর্ণনা কর।]
১৬. **هل يجوز تكرار الجماعة في المسجد الذي صلى فيه؟ اوضح المسئلة.** [যে মসজিদে নামাজের জামায়াত হয়েছে সেখানে পুনরায় জামায়াতের সাথে নামাজ পড়া জায়েয আছে কি? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর।]
১৭. **ما هي عدد ركعات الوتر؟ اكتب اختلاف الائمة في كيفية اداء الوتر بالدلائل.** [বিতরের নামাজের রাকাত সংখ্যা কত? বিতরের নামাজ পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ দলীলসহ লেখ।]
১৮. **اثبت سنة الجمعة القبلية والبعدية بالحديث النبوي وآثار الصحابة.** [জুমার (ফরয) নামাজের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামাজ হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের আসার দ্বারা প্রমাণ কর।]
১৯. **كم عدد التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين عند الحنفية؟ وما الاختلاف فيها بين الائمة؟** [হানাফীগণের মতে, উভয় ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কী মতপার্থক্য রয়েছে?]
২০. **هل يجوز خروج النساء الى المساجد؟ وما هو مذهب الجمهور في هذه المسئلة؟** [নারীদের জন্য মসজিদে যাতায়াত করা জায়েয কি না? এ মাসয়ালায় জমহুর আলেমগণের মতামত কী?]
২১. **هل الفرق بين الرجال والنساء في اداء الصلاة؟ وما الاختلاف فيها؟ بين موضحا.** [সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এ বিষয়ে মতভেদ কী? সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর।]
২২. **اكتب حكم زيارة روضة النبي (ص) عند المذاهب الاربعة اجمالا.** [চার মাযহাবের নিকট নবী (স)-এর রওযা যিয়ারতের বিধান সংক্ষেপে লেখ।]
২৩. **ما هو حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ اكتب موجزا.** [জানাযার নামাজে সূরাতুল ফাতিহা পড়ার বিধান কী? সংক্ষেপে লেখ।]

২৪. **ما حكم قراءة القرآن للميت؟ وهل يصل ثوابها الى الميت؟ اكتب اختلاف العلماء فيها.** [মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআনখানি করার হুকুম কী? এর সওয়াব কি মৃতব্যক্তির নিকট পৌঁছে? এ বিষয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য লেখ।]
২৫. **اذكر الخلاف في حكم اعتبار اختلاف المطالع في الصوم.** [রোজা পালনে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা বিবেচনা করার বিধানে মতভেদ উল্লেখ কর।]
২৬. **هل يجب الزكوة في مال الصبي؟ وما قال الحنفية في هذه المسئلة؟ اكتب مدللا.** [শিশু তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় কি না? এ মাসয়ালায় হানাফীগণের বক্তব্য কী? দলীলসহ লেখ।]
২৭. **هل يجب الزكوة في الزروع والثمار ام لا؟ وما هو نصابهما في وجوب الزكوة؟ اكتب مع الاختلاف.** [ফসল ও ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হয় কি না? যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ দুটোর নেসাব কত? মতপার্থক্যসহ লেখ।]
২৮. **ما هي شروط زكاة الزروع والثمار؟** [শস্য ও ফলের যাকাতের শর্তাবলি কী কী?]
২৯. **ما هي الشروط الاساسية للحج عن الغير؟** [অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জের মৌলিক শর্তাবলি কী কী?]

প্রশ্ন-১: ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। (عرف الفقه لغة واصطلاحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ফিকহ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের বিধান—হালাল, হারাম, জায়েজ, নাজায়েজ—সঠিকভাবে জানার বিজ্ঞানই হলো ফিকহ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধানগুলো আমলযোগ্য করার ক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রের কোনো বিকল্প নেই।

(খ) ফিকহ-এর আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): আরবি 'ফিকহ' (الفِقْهُ) শব্দটি 'ফাহম' (الْفَهْمُ) বা বুঝ-জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এটি সাধারণ বুঝ নয়, বরং কোনো কিছুর গভীর উপলব্ধি ও সূক্ষ্ম বুঝকে ফিকহ বলা হয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে: **قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ** অর্থ: "তারা বলল, হে শুয়াইব! তুমি যা বল তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না।" (সূরা হুদ: ৯১) এখানে 'নাফকাহু' শব্দটি 'বুঝা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ** অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ) দান করেন।" (সহীহ বুখারী)

(গ) ফিকহ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণ বিভিন্নভাবে ফিকহের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সংজ্ঞা: ফিকহ শাস্ত্রের জনক ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহের ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন: **الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا** অর্থ: "নফসের জন্য কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয়সমূহ জানা বা চেনার নামই হলো ফিকহ।" এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা বিশ্বাস (আকিদা), কর্ম (আমল) এবং আত্মশুদ্ধি (তাসাওউফ)—সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে পরবর্তীতে ফিকহকে কেবল ব্যবহারিক বিধানে সীমাবদ্ধ করা হয়।

২. ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও জমহুর ফিকহবিদগণের সংজ্ঞা: পরবর্তী যুগের উসুলবিদগণ ফিকহকে ব্যবহারিক জীবনে সীমাবদ্ধ করে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন, যা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ: **هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ** অর্থ: "বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও

কিয়াস) থেকে গবেষণা করে শরীয়তের ব্যবহারিক বা আমলযোগ্য বিধানাবলি জানার নামই হলো ফিকহ।"

(ঘ) সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: উক্ত সংজ্ঞা থেকে ফিকহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে: ১. **শরয়ী হুকুম:** ফিকহ কেবল শরীয়তের বিধান (ওয়াজিব, হারাম ইত্যাদি) আলোচনা করে। ২. **আমলী বিষয়:** এটি কেবল মানুষের কাজের সাথে সম্পৃক্ত (নামাজ, রোজা, বেচাকেনা)। আকিদা বা বিশ্বাসের বিষয় ফিকহের মূল আলোচ্য নয় (তা ইলমে কালামের বিষয়)। ৩. **ইস্তিদলাল:** ফিকহ হতে হলে তা অবশ্যই দলিল থেকে গবেষণালব্ধ হতে হবে।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা, ফিকহ হলো ইসলামী জিন্দেগির চালিকাশক্তি। আভিধানিক অর্থে এটি গভীর বুঝ হলেও, পরিভাষায় এটি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিধি-বিধান। যে শাস্ত্র পাঠ করলে বান্দা তার রবের আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে পারে, তাই হলো ফিকহ।

প্রশ্ন-২: ফিকহে মাযহাবীর আলোচ্য বিষয় কী? (ما هو موضوع الفقه المذهبي؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' বা মাযহাবভিত্তিক ফিকহ হলো ইসলামী আইনের একটি বিশেষ শাখা। এটি কেবল সাধারণ ফিকহ নয়, বরং এটি নির্দিষ্ট মাযহাবের (যেমন—হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) মূলনীতি ও পদ্ধতির আলোকে শরয়ী বিধান আলোচনা করে। এই শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী ভিন্নতা ও তাঁদের সিদ্ধান্তের পেছনের কারণগুলো জানতে পারি।

(খ) ফিকহ-এর সাধারণ আলোচ্য বিষয়: সাধারণভাবে যেকোনো ইলম বা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় (Mawdu') হলো সেই জিনিস, যার অবস্থা ও বিধান সম্পর্কে ওই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। ফিকহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো: **أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاءُ الشَّرْعِ لَهَا** অর্থ: "শরীয়তের চাহিদার প্রেক্ষাপটে মুকাল্লাফ বা শরীয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ্যমস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের কার্যাবলি।" অর্থাৎ, একজন মানুষের নামাজ, রোজা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-

শাদী ইত্যাদি কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ না নাজায়েজ, ফরজ না নফল—এগুলোই ফিকহের আলোচ্য বিষয়।

(গ) ফিকহে মাযহাবীর বিশেষ আলোচ্য বিষয়: ফিকহে মাযহাবীর আলোচ্য বিষয় সাধারণ ফিকহের মতোই, তবে এর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এর মূল আলোচ্য বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. **তুলনামূলক অধ্যয়ন (Comparison):** ফিকহে মাযহাবী একই মাসআলায় বিভিন্ন ইমামের মতামত আলোচনা করে। যেমন—ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়ার হুকুম কী? এ বিষয়ে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন মত ও তাদের দলিলগুলো এখানে আলোচিত হয়।

২. **ইখতিলাফের কারণ অনুসন্ধান:** কেন ইমামগণের মধ্যে মতভেদ হলো? এটি কি দলিলে ভিন্নতার কারণে, নাকি দলিলের ব্যাখ্যার ভিন্নতার কারণে? ফিকহে মাযহাবী এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করে।

৩. **দলিল ও মূলনীতি (Adillah & Usul):** প্রতিটি মাযহাব কোন মূলনীতির (Usul) ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছে, তা আলোচনা করা। যেমন—হানাফী মাযহাবে 'কিয়াস' ও 'ইস্তিহসান'-এর প্রয়োগ এবং মালেকী মাযহাবে 'আমলে আহলে মদিনা'-এর প্রয়োগ।

৪. **তারজীহ বা প্রাধান্য:** বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনটি অধিক শক্তিশালী এবং কুরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী, তা নির্ণয় করাও এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) আলোচনার ক্ষেত্রসমূহ: ফিকহে মাযহাবীর আলোচনা মূলত চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত: ১. **ইবাদাত (عبادات):** আল্লাহ ও বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। যেমন—তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ। ২. **মুআমালাত (معاملات):** মানুষের পারস্পরিক লেনদেন। যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, বন্ধক। ৩. **মুনা কাহাত (مناكحات):** পারিবারিক আইন। যেমন—বিবাহ, তালাক, খোরপোষ। ৪. **উকুবাত ও জিনায়াত (عقوبات وجنايات):** অপরাধ ও দণ্ডবিধি। যেমন—কিসাস, হুদুদ।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ফিকহে মাযহাবীর আলোচ্য বিষয় হলো 'শরয়ী দলিলের আলোকে মানুষের কার্যাবলি এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন

মাযহাবের তুলনামূলক বিশ্লেষণ'। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ফিকহের বিশালতা ও ইমামগণের প্রজ্ঞার গভীরতা অনুধাবন করতে পারে।

প্রশ্ন-৩: ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে চার ফিকহী মাযহাবের ইমামগণের নাম লেখ। (اكتب اسماء ائمة المذاهب الفقهية الاربعة بالترتيب التاريخي.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসরণীয় চারটি প্রধান মাযহাব হলো—হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। এই মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর নির্যাস বের করে উম্মাহর জন্য দ্বীন পালন সহজ করে দিয়েছেন। তাঁদের আগমন বা জন্ম-মৃত্যুর ঐতিহাসিক ক্রমধারা জানা ফিকহের শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি।

(খ) ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে চার ইমামের নাম ও পরিচয়: জন্ম ও ইন্তেকালের সাল অনুযায়ী চার মাযহাবের ইমামগণের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) [৮০ হি. – ১৫০ হি.]:

- **নাম:** নুমান ইবনে সাবিত।
- **উপাধি:** ইমামে আযম (মহান ইমাম)।
- **মাযহাব:** হানাফী মাযহাব।
- **সময়কাল:** তিনি সর্বপ্রথম ইমাম। তিনি ৮০ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন এবং সাহাবীদের যুগ পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস— "পারস্যের লোকেরা জ্ঞান আহরণ করবে"—এর মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

২. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩ হি. – ১৭৯ হি.]:

- **নাম:** মালেক ইবনে আনাস।
- **উপাধি:** ইমামু দারিল হিজরাহ (মদিনার ইমাম)।

- **মাযহাব:** মালেকী মাযহাব।
- **সময়কাল:** তিনি ৯৩ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস ও ফিকহ উভয় জগতেই মদিনার শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুওয়াত্ত্বা'।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০ হি. – ২০৪ হি.]:

- **নাম:** মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস।
- **উপাধি:** নাসিরুস সুন্নাহ (সুন্নাহর সাহায্যকারী)।
- **মাযহাব:** শাফেয়ী মাযহাব।
- **সময়কাল:** তিনি ১৫০ হিজরিতে (যে বছর ইমাম আবূ হানীফা ইন্তেকাল করেন) ফিলিস্তিনের গাজায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরিতে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তিনি উসুলে ফিকহ বা ফিকহী নীতিমালার জনক হিসেবে খ্যাত।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪ হি. – ২৪১ হি.]:

- **নাম:** আহমাদ ইবনে হাম্বল।
- **উপাধি:** ইমামু আহলিস সুন্নাহ।
- **মাযহাব:** হাম্বলী মাযহাব।
- **সময়কাল:** তিনি ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ছিলেন। তিনি মূলত মুহাদ্দিস ছিলেন এবং 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থের সংকলক।

(গ) ছক আকারে উপস্থাপনা:

ক্রম	ইমামের নাম	জন্ম ও মৃত্যু (হিজরি)	মাযহাব
১	ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)	৮০ – ১৫০ হি.	হানাফী
২	ইমাম মালেক (রহ.)	৯৩ – ১৭৯ হি.	মালেকী
৩	ইমাম শাফেয়ী (রহ.)	১৫০ – ২০৪ হি.	শাফেয়ী

৪	ইমাম আহমাদ (রহ.)	১৬৪ – ২৪১ হি.	হাম্বলী

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): এই চারজন ইমাম হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তাঁদের ঐতিহাসিক ক্রমধারা প্রমাণ করে যে, ফিকহ শাস্ত্র ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আর পরবর্তী ইমামগণ তাকে আরও সমৃদ্ধ ও বিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

প্রশ্ন-৪: ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মাযহাবের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ কর। (اذكر ثلاثة من اصول مذهب الامام ابي حنيفة رح.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবনের জন্য যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি বা 'উসুল' গ্রহণ করেছিলেন, তাই হানাফী মাযহাবের ভিত্তি। তিনি মনগড়া কোনো ফতোয়া দিতেন না, বরং নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান বের করতেন। তাঁর ইস্তিনবাত বা বিধান চয়নের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও ক্রমধারাযুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজেই তাঁর মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে বলেন: **آخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ** অর্থ: "আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাব থেকে গ্রহণ করি, যদি না পাই তবে রাসূলের সুন্নাহ থেকে, আর যদি কিতাব ও সুন্নাহতে না পাই তবে সাহাবীদের বক্তব্য গ্রহণ করি।"

তাঁর মাযহাবের প্রধান তিনটি মূলনীতি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন (كتاب الله): হানাফী মাযহাবের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো পবিত্র কুরআন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কুরআনের বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেন।

- **নীতি:** কুরআনের কোনো আয়াত যদি 'নস' (সুস্পষ্ট) বা 'মুতলাক' (সাধারণ) হয়, তবে তিনি সেটির ওপর আমল করতেন এবং 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনার হাদীস) দিয়ে কুরআনের হুকুমকে বাতিল বা খাস করতেন না। কুরআনের অকাট্য বিধানের সামনে তিনি অন্য কোনো যুক্তি গ্রহণ করতেন না।

২. সুন্নাহ বা হাদীস (السنة): কুরআনের পরই সুন্নাহর স্থান। তবে হানাফী মাযহাবে সুন্নাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

- **নীতি:** তিনি 'মুতাওয়াতির' ও 'মাশহুর' হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত হলো—বর্ণনাকারী ফিকহী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং হাদীসটি কুরআনের মূলনীতির বিরোধী হতে পারবে না। যদি কোনো হাদীস বাহ্যত কুরআনের বিরোধী মনে হতো, তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে সেই হাদীসের সমন্বয় করতেন।

৩. আকওয়ালুস সাহাবা বা সাহাবীদের ফতোয়া (أقوال الصحابة): কুরআন ও সুন্নাহর পর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সাহাবীদের কথা বা কাজকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

- **নীতি:**
  - সাহাবীদের ইজমা (ঐকমত্য) হলে তা অকাট্য দলিল।
  - সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে তিনি তাঁদের যেকোনো একজনের মত গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাঁদের মতের বাইরে গিয়ে নিজের 'রায়' বা কিয়াস প্রয়োগ করতেন না।
  - তিনি বলতেন: "সাহাবীদের কথার ওপর আমি কাউকে প্রাধান্য দেই না, কিন্তু তাবেয়ীদের ক্ষেত্রে—তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ (অর্থাৎ সেখানে আমি ইজতিহাদ করি)।"

(গ) উপসংহার (خاتمة): উপরোক্ত তিনটি মূলনীতি ছাড়াও 'কিয়াস' (Analogy) এবং 'ইস্তিহসান' (Jurist Preference) হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ উসুল। তবে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ এবং সাহাবীদের আসার—এই তিনটি হলো বুনিয়াদি স্তম্ভ। এই মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করেই হানাফী ফিকহ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

প্রশ্ন-৫: তাকলীদ ও ইত্তেবা-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين التقليد والاتباع؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে 'তাকলীদ' এবং 'ইত্তেবা' দুটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। শাব্দিক অর্থে দুটির মধ্যে মিল থাকলেও পারিভাষিক অর্থে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে হানাফী ও আহলুস সুন্নাহর আলেমদের মতে সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ জরুরি, অন্যদিকে গায়ের মুকাল্লিদগণ কেবল ইত্তেবার দাবি করেন। তাই এ দুটির পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

(খ) সংজ্ঞা ও পরিচয়:

- **তাকলীদ (التقليد):** আরবি 'কিলাদাহ' (গলার হার) শব্দ থেকে উদ্ভূত। পরিভাষায়: **قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ** অর্থ: "দলিল-প্রমাণ না জেনেই কোনো মুজতাহিদ বা বিজ্ঞ আলেমের কথার ওপর আস্থা রেখে তা মেনে নেওয়া।" সাধারণ মানুষ যেহেতু কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি মাসআলা বের করতে পারে না, তাই তারা অভিজ্ঞ আলেমের রায় মেনে নেয়।

- **ইত্তেবা (الاتباع):** অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায়: **قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ** অর্থ: "দলিল-প্রমাণ জেনেই কারো কথার অনুসরণ করা।" অথবা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।

(গ) তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য (الفرق بينهما): নিচে ছক আকারে পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

বিষয়	তাকলীদ (التقليد)	ইত্তেবা (الاتباع)
১. দলীলের জ্ঞান	এতে অনুসরণকারী ইমামের ফতোয়ার দলিল সম্পর্কে জানে না বা জানা শর্ত নয়।	এতে অনুসরণকারী দলিল জেনেই আমল করে। দলীলের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
২. ব্যক্তি	এটি 'আম্মি' বা সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য, যাদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই।	এটি মুজতাহিদ বা যোগ্য আলেমদের জন্য প্রযোজ্য, যারা দলিল বুঝতে সক্ষম।

৩. উৎস	এর ভিত্তি হলো মুজতাহিদের ফতোয়া বা রায়।	এর ভিত্তি হলো সরাসরি কুরআন ও হাদীসের নস (Text)।
৪. হুকুম	অজ্ঞ বা সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন: *"জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জানো।"*	মুজতাহিদের জন্য ইত্তেবা করা ওয়াজিব। তার জন্য অন্ধ তাকলীদ জায়েজ নয়।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি: হানাফী মাযহাব ও আহলুস সুন্নাহর মতে, সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদই হলো ইত্তেবার মাধ্যম। কারণ, একজন সাধারণ মানুষ যখন ইমাম আবূ হানীফার তাকলীদ করে, সে মূলত ইমামের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহরই ইত্তেবা করে। ইমাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিধান দেননি, বরং কুরআন-সুন্নাহ থেকেই গবেষণা করে দিয়েছেন। তাই মুকাল্লিদের জন্য তাকলীদই পরোক্ষভাবে ইত্তেবা।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, তাকলীদ ও ইত্তেবা—উভয়ের লক্ষ্য এক, আর তা হলো আল্লাহর হুকুম মানা। পার্থক্য কেবল যোগ্যতায়। যার দলিল বোঝার যোগ্যতা নেই, সে তাকলীদ করবে; আর যার যোগ্যতা আছে, সে ইত্তেবা করবে। ডাক্তারের চিকিৎসা না বুঝেই যেমন রোগী ডাক্তারের পরামর্শ মানে (তাকলীদ), তেমনি সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের পরামর্শ মেনে দ্বীন পালন করবে।

প্রশ্ন-৬: মাসালিহুল মুরসালাহ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। (عرف المصالح المرسلة لغة واصطلاحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের উৎসগুলোর মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস হলো সর্বসম্মত দলিল। এর বাইরেও কিছু সহযোগী উৎস রয়েছে যা মুজতাহিদগণ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'আল-মাসালিহুল মুরসালাহ' (জনকল্যাণ)। মালেকী মাযহাবে এটি একটি শক্তিশালী দলিল হিসেবে গণ্য হয়। মানুষের প্রয়োজন ও যুগের চাহিদার প্রেক্ষাপটে শরীয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

(খ) মাসালিহুল মুরসালাহ-এর আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'মাসালিহুল মুরসালাহ' (الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ) শব্দটি দুটি অংশের সমষ্টি। **১. মাসালিহ (الْمَصَالِحُ):** এটি 'মাসলাহাত' (مَصْلَحَةٌ)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো কল্যাণ,

উপকারিতা বা ভালো কিছু। এর বিপরীত হলো 'মফসাদা' বা ক্ষতি। ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন: **جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ** অর্থ: "কল্যাণ অর্জন করা এবং ক্ষতি প্রতিহত করা।" ২. **মুরসালাহ (الْمُرْسَلَةُ):** এর অর্থ হলো উন্মুক্ত, স্বাধীন বা যা কোনো নির্দিষ্ট দলিলের সাথে বাঁধা নয়।

সুতরাং আভিধানিক অর্থে 'মাসালিহুল মুরসালাহ' বলতে এমন অনির্দিষ্ট জনকল্যাণকে বোঝায় যা কোনো নির্দিষ্ট দলিলে আবদ্ধ নয়।

(গ) পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): উসুলবিদগণের পরিভাষায় মাসালিহুল মুরসালাহ হলো: **الْمَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لَهَا بِاعْتِبَارٍ وَلَا بِإِلْغَاءٍ، وَكَانَ فِي بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهَا جَلْبُ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ** অর্থ: "এমন সব কল্যাণকর বিষয়, যার সমর্থনে শরীয়তের কোনো নির্দিষ্ট দলিল (নস) নেই, আবার শরীয়ত একে সরাসরি বাতিলও করেনি। তবে এর ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় এবং অকল্যাণ দূর হয়।"

সহজ কথায়, এমন নতুন কোনো বিষয় যা কুরআন-সুন্নাহয় সরাসরি উল্লেখ নেই, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করলে শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য (ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ রক্ষা) বাস্তবায়িত হয়।

(ঘ) উদাহরণ (مثال): ১. **কুরআন সংকলন:** হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে কুরআনকে এক মলাটে গ্রন্থাকারে সংকলন করা। এটি কুরআন বা সুন্নাহয় সরাসরি নির্দেশিত ছিল না, কিন্তু দ্বীন রক্ষার স্বার্থে সাহাবীগণ একে অপরিহার্য কল্যাণ মনে করে গ্রহণ করেছিলেন। ২. **জেলখানা নির্মাণ:** অপরাধীদের শাস্তির জন্য হযরত উমর (রা.) জেলখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা জননিরাপত্তার স্বার্থে করা হয়েছিল। ৩. **ট্রাফিক আইন:** আধুনিক যুগে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক সিগন্যাল মানা ওয়াজিব করা। এটি সরাসরি হাদীসে নেই, কিন্তু মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থে এটি মাসালিহুল মুরসালাহর অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) হুকুম ও গ্রহণযোগ্যতা: ইমাম মালেক (রহ.) এটিকে স্বতন্ত্র দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) শর্তসাপেক্ষে একে গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা একে ভিন্ন নামে (যেমন—ইস্তিহসান বা কিয়াস) অভিহিত করেন। শর্ত হলো, এই কল্যাণ শরীয়তের কোনো অকাট্য দলিলের বিরোধী হতে পারবে না।

(চ) উপসংহার (خاتمة): মাসালিহুল মুরসালাহ প্রমাণ করে যে, ইসলামী শরীয়ত কোনো স্থবির আইন নয়। এটি কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। যুগের প্রয়োজনে শরীয়তের মৌলিক কাঠামোর ভেতরে থেকে জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের সুযোগ এতে রয়েছে।

প্রশ্ন-৭: মাযহাবের স্তরগুলো অধ্যয়নের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (بين اهمية دراسة اطوار المذهب.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ফিকহী মাযহাবগুলো একদিনে গঠিত হয়নি। ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী বা আহমাদ (রহ.)-এর যুগে মাযহাবের যে রূপ ছিল, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে তা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই স্তর বা পর্যায়গুলোকে 'আতওয়ারুল মাযহাব' (أَطْوَارُ الْمَذْهَبِ) বলা হয়। ফিকহের ছাত্র ও গবেষকদের জন্য এই স্তরগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি।

(খ) মাযহাবের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ (সংক্ষেপে): সাধারণত প্রতিটি মাযহাব তিনটি প্রধান স্তর অতিক্রম করেছে: ১. **তাকবীন ও তাসিস (গঠন ও ভিত্তি স্থাপন):** মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ। ২. **তাদবীন ও তানকিহ (সংকলন ও পরিমার্জন):** ইমামের ছাত্রদের যুগ, যারা মূলনীতি ও মাসআলাগুলো লিপিবদ্ধ ও যাচাই-বাছাই করেছেন। ৩. **ইস্তিকরা (স্থিতিশীলতা):** পরবর্তী যুগের ফকীহগণ, যারা মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া নির্ধারণ করেছেন।

(গ) মাযহাবের স্তর অধ্যয়নের গুরুত্ব (أهمية دراسة أطوار المذهب):

১. সঠিক ফতোয়া নির্ধারণ (معرفة المعتمد): প্রতিটি মাযহাবে হাজার হাজার মাসআলা ও মতামত রয়েছে। মাযহাবের স্তর জানা থাকলে বোঝা যায় কোনটি ইমামের প্রথম দিকের মত (যা পরে বাতিল হতে পারে) আর কোনটি শেষ সিদ্ধান্ত। যেমন—হানাফী মাযহাবে 'জহিরুর রেওয়ায়েত' (ظاهر الرواية) হলো মাযহাবের ভিত্তি। স্তর না জানলে একজন ব্যক্তি দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

২. ইমাম ও ছাত্রদের মতপার্থক্য বোঝা: মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম এবং তাঁর ছাত্রদের (যেমন—ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্র আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ)

মতের পার্থক্য বোঝা যায়। কোন যুগে কোন ছাত্রের মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এবং কেন দেওয়া হয়েছে, তা ইতিহাসের স্তর থেকেই জানা যায়।

৩. পরিভাষার জ্ঞান (معرفة المصطلحات): প্রতিটি স্তরে ফিকহী পরিভাষা ভিন্ন হতে পারে। যেমন—মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেম) এবং মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী যুগের আলেম)-এর সংজ্ঞায়ন মাযহাবভেদে ও যুগভেদে ভিন্ন হয়। স্তর জানা থাকলে কিতাব পড়ার সময় লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হয়।

৪. যুগের চাহিদাকে মূল্যায়ন: বিভিন্ন স্তরে ফকীহগণ কীভাবে তাদের যুগের নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন তা জানা যায়। এটি বর্তমান যুগের আলেমদের জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ দেখায়। যেমন—মুদ্রা ব্যবস্থা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ফকীহদের পরিবর্তনশীল ফতোয়াগুলো মাযহাবের স্তর থেকেই স্পষ্ট হয়।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): মাযহাবের স্তরগুলো হলো একটি বিশাল ভবনের বিভিন্ন তলার মতো। ভিত্তি না জানলে যেমন ছাদ বোঝা যায় না, তেমনি মাযহাবের উৎপত্তিকালীন ইতিহাস ও পরবর্তী বিকাশের স্তরগুলো না জানলে ফিকহের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা অসম্ভব। ফিকহী ভুলভ্রান্তি এড়াতে এবং সঠিক দলিলের ওপর আমল করতে আতওয়ারুল মাযহাব বা মাযহাবের ক্রমবিকাশের জ্ঞান অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৮: একই বিধানে ফিকহী মাযহাবগুলোর ভিন্নতার কারণ কী? (ما هو سبب اختلاف المذاهب الفقهية في حكم واحد؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): একই কুরআন ও একই সুন্নাহর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে বিভিন্ন মাসআলায় মতভেদ (ইখতিলাফ) দেখা যায়। যেমন—কারো মতে আমীন জোরে বলা সুন্নাত, কারো মতে আস্তে। এই মতভেদ কোনো দলাদলি বা বিবাদ নয়, বরং এটি শরীয়তের দলিলের ভিন্নমুখী ব্যাখ্যার ফল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, এই ইখতিলাফ উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ।

(খ) মাযহাবগুলোর ভিন্নতার প্রধান কারণসমূহ (أسباب اختلاف المذاهب):

১. ভাষাগত ও শব্দগত কারণ (أسباب لغوية): কুরআন বা হাদীসের কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে মতভেদ হয়।

- **উদাহরণ:** কুরআনে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে বলা হয়েছে **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**(তিন কুরু)। আরবি ভাষায় 'কুরু' (قُرْءٌ) শব্দের দুটি অর্থ: (১) ঋতুস্রাব (হায়েজ), (২) পবিত্রতা (তুহর)।
    - হানাফীগণ 'হায়েজ' অর্থ নিয়েছেন, তাই তাদের মতে ইদ্দত হলো তিন হায়েজ।
    - শাফেয়ীগণ 'পবিত্রতা' অর্থ নিয়েছেন, তাই তাদের মতে ইদ্দত হলো তিন তুহর।

২. হাদীস পৌঁছা বা না পৌঁছা (بلوغ الحديث وعدم بلوغه): কোনো ইমামের কাছে একটি হাদীস পৌঁছেছে, কিন্তু অন্যের কাছে তা পৌঁছায়নি বা ভিন্ন সনদে পৌঁছেছে।

- **উদাহরণ:** রুকুতে যাওয়ার সময় হাত তোলা (রফউল ইয়াদাইন)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে হাত তোলার হাদীসগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস পৌঁছেছে যেখানে রাসূল (সা.) কেবল শুরুতে হাত তুলেছেন, তাই তিনি হাত না তোলার পক্ষে মত দিয়েছেন।

৩. হাদীসের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড (شروط صحة الحديث): হাদীস গ্রহণ করার শর্ত একেক ইমামের কাছে একেক রকম।

- **হানাফী নীতি:** 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) যদি কুরআনের সাধারণ আয়াতের বিরোধী হয়, তবে তা আমলযোগ্য নয়।
- **শাফেয়ী নীতি:** হাদীস সহীহ হলেই তা আমলযোগ্য, কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই (কারণ হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা)।

৪. মূলনীতির ভিন্নতা (الاختلاف في الأصول): দলিল থেকে মাসআলা বের করার পদ্ধতি বা উসুলে পার্থক্য।

- **উদাহরণ:** ইমাম মালেক (রহ.) 'মদিনাবাসীর আমল'কে শক্তিশালী দলিল মনে করেন, যা অন্য ইমামরা করেন না। হানাফীগণ 'কিয়াস' ও 'ইস্তিহসান' বেশি ব্যবহার করেন, কিন্তু জাহেরী বা হাম্বলীরা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল থাকেন।

৫. নস বা দলিলের অস্পষ্টতা: কখনো কখনো রাসূল (সা.)-এর কোনো কাজ খাস (বিশেষ) না কি আম (সাধারণ), তা নিয়ে মতভেদ হয়। যেমন—হজ্জে রাসূল (সা.)-এর রামাল করা (দ্রুত হাঁটা)। কেউ একে সুন্নাত বলেছেন, কেউ বলেছেন এটি কেবল মুশরিকদের শক্তি দেখানোর জন্য সাময়িক ছিল।

(গ) উপসংহার (خاتمة): ফিকহী মাযহাবগুলোর এই ভিন্নতা মূলত ইজতিহাদী বা গবেষণালব্ধ। মুজতাহিদ ইমামগণ সত্য উদ্ঘাটনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ** অর্থ: "বিচারক ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত দিলে দুটি সওয়াব, আর ভুল করলে একটি সওয়াব পান।" (বুখারী)। তাই সকল মাযহাবই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন-৯: বীর্য নাপাক হওয়া ও না হওয়া বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর জুমহুরের মাযহাবকে দলীলের আলোকে প্রাধান্য দাও। (اكتب اختلاف الائمة في نجاسة المني وعدمها - ثم رجح مذهب الجمهور بالدلائل.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): মানবদেহ থেকে নির্গত বীর্য (মানি) পবিত্র না অপবিত্র—এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাটি তাহারাত বা পবিত্রতা অধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর ওপর ভিত্তি করে কাপড় ধোয়া বা না ধোয়ার বিধান নির্ভর করে।

(খ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী ও মালেকী মাযহাব (মতামত): ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, বীর্য (মানি) **নাপাক বা অপবিত্র**। তবে হানাফী মাযহাবে এর পবিত্র করার পদ্ধতিতে একটু শিথিলতা আছে। যদি বীর্য কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, তবে তা খুঁটে ফেললে (ঘষে তুলে ফেললে) কাপড় পাক হয়ে যায়, ধোয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি ভেজা থাকে তবে ধুতে হবে।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব (জুমহুরের মতামত): ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, বীর্য মূলত **পবিত্র (তাহির)**। মানুষের থুথু বা শ্লেষ্মা যেমন শরীরে লাগলে শরীর নাপাক হয় না, তেমনি বীর্য লাগলেও নাপাক

হয় না। তবে পরিচ্ছন্নতার জন্য ধুয়ে ফেলা উত্তম। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ এই মতের পক্ষে, তাই একে জুমহুরের মত বলা হয়।

(গ) জুমহুর বা পবিত্র হওয়ার পক্ষের দলিল ও তারজীহ (رجحان مذهب الجمهور): প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী জুমহুরের (শাফেয়ী ও হাম্বলী) মতটি দালিলিক দিক থেকে শক্তিশালী বা প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়। এর পক্ষে দলিলগুলো নিম্নরূপ:

দলিল-১: মানুষের মর্যাদা (تكريم بني آدم): মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বীর্য হলো মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান। আল্লাহ বলেন: **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ**(আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি)। যেই উপাদান থেকে নবী, রাসূল ও ওলীগণ সৃষ্টি হয়েছেন, তা পেশাব-পায়খানার মতো নাপাক হতে পারে না। এটি মানুষের মূল, আর মানুষ পবিত্র, তাই তার মূলও পবিত্র।

দলিল-২: আয়েশা (রা.)-এর হাদীস: আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন: **كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا**অর্থ: "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ দিয়ে খুঁটে ফেলে দিতাম, আর ভেজা থাকলে ধুয়ে দিতাম।" (দারাকুতনী, মুসলিমের বর্ণনায় খুঁটে ফেলার কথা আছে) **যুক্তি:** যদি বীর্য পেশাবের মতো নাপাক হতো, তবে তা কেবল খুঁটে ফেললে বা ঘষে ফেললে পবিত্র হতো না, অবশ্যই পানি দিয়ে ধুতে হতো। যেমন শুকনা পেশাব বা রক্ত খুঁটে ফেললে কাপড় পাক হয় না। বীর্য খুঁটে ফেলাই প্রমাণ করে এটি মূলত নাপাক নয়, বরং এটি ঘিনঘিনে বস্তু হিসেবে পরিষ্কার করা হয়।

দলিল-৩: সাহাবীগণের আমল: ইবনে আব্বাস (রা.) বীর্য সম্পর্কে বলেন: **إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ**অর্থ: "এটি (বীর্য) থুথু বা শ্লেষ্মার মতো। তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি তা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলবে।" (বায়হাকী)

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): যদিও হানাফী মাযহাবে বীর্যকে নাপাক বলা হয়েছে এবং সতর্কতার খাতিরে ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জুমহুরের দলিলগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষ করে মানুষের সৃষ্টির উপাদান হিসেবে একে পবিত্র মনে করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে কাপড় ধুয়ে ফেলা বা

অন্তত হানাফী মত অনুযায়ী খুঁটে ফেলা সর্বাধিক সতর্কতামূলক আমল।

প্রশ্ন-১০: অগ্রাধিকারযোগ্য মত উল্লেখসহ পেশাব পাক ও নাপাক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের মতবিরোধ দলীলসহ বর্ণনা কর। (بين اختلاف العلماء في نجاسة البول وعدمها بالادلة مع ذكر الراجح.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): পেশাব বা মূত্র অপবিত্র হওয়ার বিষয়টি ইসলামে সর্বজনস্বীকৃত। বিশেষ করে মানুষের পেশাব যে নাপাক, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু হালাল প্রাণী (যাদের গোশত খাওয়া জায়েজ, যেমন—গরু, ছাগল, উট)-এর পেশাব পাক না কি নাপাক—এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(খ) মানুষের পেশাব (বৌলুল আদমী): মানুষের পেশাব সর্বসম্মতিক্রমে **নাপাক বা নাজাসাতে গালিজা** (কঠিন নাপাক)। শরীর বা কাপড়ে এক দিরহামের বেশি পরিমাণ লাগলে তা ধোয়া ছাড়া নামাজ হবে না। দলিল: রাসূলুল্লাহ (সা.) কবরের আজাব সম্পর্কে বলেন: **إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ** অর্থ: "কবরের অধিকাংশ আজাব হয় পেশাব থেকে (সতর্ক না থাকার কারণে)।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

(গ) হালাল প্রাণীর পেশাব সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ: যেসকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, তাদের পেশাব ও গোবর সম্পর্কে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাব (নাপাক হওয়ার মত): ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, হালাল প্রাণীর পেশাবও **নাপাক**।

- **হানাফী বিবরণ:** ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একে 'নাজাসাতে খাফিফা' (হালকা নাপাক) বলেছেন। অর্থাৎ এটি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম লাগলে নামাজ হয়ে যাবে, তবে ধুয়ে ফেলা উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এটিও পুরোপুরি নাপাক।

- **দলিল:** হাদীসে এসেছে, **اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ** (তোমরা পেশাব থেকে পবিত্র থাকো)। এখানে 'পেশাব' শব্দটি আম বা সাধারণ, যা মানুষ ও পশু উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব (পাক হওয়ার মত): ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, তাদের পেশাব ও মল **পবিত্র (তাহির)**।

- **দলিল:** উরাইনা গোত্রের লোকেরা যখন মদিনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: **أَنِ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا** অর্থ: "তোমরা (উটের) দুধ এবং পেশাব পান করো।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) **যুক্তি:** যদি উটের পেশাব নাপাক হতো, তবে রাসূল (সা.) তা পান করার নির্দেশ দিতেন না। কারণ হারাম বা নাপাক বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা জায়েজ নেই।

(ঘ) অগ্রাধিকারযোগ্য মত (الرأي الراجح): এক্ষেত্রে **হানাফী মাযহাবের মতটি** অধিক সতর্কতামূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ। কারণ: ১. উরাইনা গোত্রের ঘটনাটি ছিল চিকিৎসার প্রয়োজনে একটি বিশেষ ব্যবস্থা (জরুরত)। চিকিৎসার জন্য বিশেষ অবস্থায় হারাম বা নাপাক বস্তুর ব্যবহার বৈধ হতে পারে। একে সাধারণ নিয়ম বানানো যায় না। ২. রক্ত সব প্রাণীরই নাপাক। পেশাব রক্তের রূপান্তর মাত্র। তাই কিয়াসের দাবি হলো পেশাবও নাপাক হবে। ৩. হানাফীগণ একে 'নাজাসাতে খাফিফা' বা হালকা নাপাক বলে হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করেছেন। অর্থাৎ, এটি মানুষের পেশাবের মতো কঠিন নাপাক নয় (উরাইনা গোত্রের হাদীসের কারণে), আবার একেবারে পবিত্রও নয় (পেশাব থেকে বাঁচার সাধারণ নির্দেশের কারণে)।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মানুষের পেশাব সর্বসম্মতিক্রমে কঠিন নাপাক। আর হালাল প্রাণীর পেশাবের ক্ষেত্রে মালেকী ও হাম্বলীগণ পবিত্র বললেও, হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তা অপবিত্র। এবাদত কবুলের জন্য পোশাক ও শরীর পবিত্র রাখা জরুরি, তাই সব ধরণের পেশাব থেকে বেঁচে থাকাই তাকওয়ার দাবি এবং এটিই অগ্রাধিকারযোগ্য আমল।

প্রশ্ন-১১: ইকামতের শব্দাবলি দু' দু'বার বলবে না কি এক একবার? এ বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য দলীলসহ বর্ণনা কর। অতঃপর হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দাও। (كلمات الاقامة مثنى ام فرادى؟ بين اختلاف الائمة في هذه المسئلة بالادلة - ثم رجح مذهب الحنفية.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): নামাজের জামাত শুরু করার পূর্বে ইকামত দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আযানের মতোই ইকামতের মাধ্যমে মুসল্লিদের নামাজের জন্য দাঁড় করানোর আহ্বান জানানো হয়। তবে ইকামতের শব্দগুলো কি আযানের মতো দুবার করে বলতে হবে, নাকি একবার করে—এ নিয়ে ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবে আযানের মতো ইকামতও জোড়া জোড়া শব্দে দেওয়ার বিধান রয়েছে।

(খ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাব মতে, আযানের শব্দগুলো যেমন দুবার করে বলা হয়, ইকামতের শব্দগুলোও তেমনি দুবার করে বলতে হবে। কেবল 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ' (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) বাক্যটি অতিরিক্ত দুবার যুক্ত হবে। অর্থাৎ হানাফী মাযহাবে ইকামতের মোট বাক্য ১৭টি। শুরুর তাকবীর ৪ বার, শাহাদাতাইন ৪ বার, হাইয়্যা আলাস সালাহ ও ফালাহ ৪ বার, ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ ২ বার, শেষের তাকবীর ২ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার।

২. শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব: জমহুর ইমামগণের মতে, ইকামতের শব্দগুলো একবার করে (বেজোড়) বলতে হবে। কেবল 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ' বাক্যটি দুবার বলবে। তবে শুরু ও শেষের তাকবীর দুবার করে বলা হবে। তাদের মতে ইকামতের বাক্য সংখ্যা ১১টি।

(গ) দলিলসমূহ (الأدلة):

অন্যান্য মাযহাবের দলিল: তাঁরা হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস পেশ করেন: **أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ** অর্থ: "বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আযানের শব্দগুলো জোড়া জোড়া এবং ইকামতের শব্দগুলো বেজোড় (একবার করে) বলতে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হানাফী মাযহাবের দলিল: হানাফী মাযহাবের দলিলগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিস্তারিত। **দলিল-১:** হযরত আবূ মাহজুবা (রা.)-এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিজে আযান ও ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন: **عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً** অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে আযানের ১৯টি বাক্য এবং ইকামতের ১৭টি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন।" (সুনানে তিরমিযী, আবূ দাউদ) ইকামতের ১৭টি বাক্য তখনই হয়, যখন আযানের মতো সব শব্দ দুবার করে বলা হয়।

দলিল-২: মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে: **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى** অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা.) স্বপ্নে আযানকে জোড়া জোড়া শব্দে এবং ইকামতকেও জোড়া জোড়া শব্দে দেখেছিলেন।"

(ঘ) হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য (الترجيح): হানাফী মাযহাবের মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ: ১. হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে 'বেজোড়' বলার অর্থ হলো আযানের তুলনায় ইকামতে কণ্ঠস্বর নিচু রাখা বা দ্রুত বলা, সংখ্যা কমানো নয়। অথবা এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান ছিল, যা পরে রহিত হয়ে গেছে। ২. আবূ মাহজুবা (রা.)-এর হাদীসটি মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা (হুনাইনের যুদ্ধের সময়)। অর্থাৎ এটি হযরত বেলাল (রা.)-এর আযানের পরের বা শেষ আমল। আর শেষ আমলটিই অনুসরণীয়। ৩. কিয়াসের দাবিও তাই। আযান ও ইকামত উভয়ই নামাজের আহ্বান, তাই উভয়ের পদ্ধতি এক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ইকামতের শব্দাবলি আযানের মতোই দুবার করে বলা সুন্নাহ সম্মত এবং এটিই সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা সমর্থিত। হানাফী মাযহাবের এই মতটি আবূ মাহজুবা (রা.)-এর হাদীস এবং কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন-১২: শাফেয়ী মাযহাবে সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কী? (ما هو حكم الجهر بالبسملة في الصلاة في المذهب الشافعي؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করা সুন্নাত। তবে এটি উচ্চস্বরে (জাহরি) পড়া হবে নাকি নিম্নস্বরে (সিররি)—এ নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে শাফেয়ী মাযহাবে জাহরি নামাজে (ফজর, মাগরিব ও এশা) বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করার বিষয়টি তাদের মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা নিদর্শন (শিআর) হিসেবে গণ্য হয়।

(খ) শাফেয়ী মাযহাবের বিধান (مذهب الشافعية): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, জাহরি নামাজে সূরা ফাতেহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করা **সুন্নাত**। তাঁর মতে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতেহার একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। যেহেতু সূরা ফাতেহা উচ্চস্বরে পড়া হয়, তাই এর অংশ হিসেবে বিসমিল্লাহও উচ্চস্বরে পড়তে হবে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চস্বরে না পড়ে আস্তে পড়ে, তবে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাত তরক হবে।

(গ) শাফেয়ী মাযহাবের দলিলসমূহ (أدلة الشافعية):

দলিল-১: বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ: শাফেয়ী মাযহাব মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াত। উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত: **قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَعَدَّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً** অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-কে একটি আয়াত হিসেবে গণনা করলেন।" (মুসতাদরাকে হাকেম) সুতরাং ফাতেহার অংশ হিসেবে একে জোরে পড়াই যুক্তিসঙ্গত।

দলিল-২: উচ্চস্বরে পাঠের হাদীস: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নামাজ পড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তিনি বললেন: **إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** অর্থ: "নিশ্চয়ই আমার নামাজ তোমাদের সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজের

সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (সুনানে নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) যেহেতু জোরে পড়েছেন এবং একে রাসূল (সা.)-এর নামাজের সদৃশ বলেছেন, তাই এটিই সুন্নাত।

দলিল-৩: ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** অর্থ: "নবী করীম (সা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পাঠ করতেন।" (তিরমিযী - যদিও সনদে কালাম আছে)

(ঘ) অন্যান্য মাযহাবের সাথে পার্থক্য: হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয়, বরং দুই সূরার ব্যবধানকারী বা সূচনার বরকত। তাই তাদের মতে বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরে বা মনে মনে পড়া সুন্নাত। আনাস (রা.)-এর হাদীসে এসেছে, "আমি রাসূল (সা.), আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর পেছনে নামাজ পড়েছি, তাঁরা কেউ বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তেন না।" (সহীহ মুসলিম)

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য জাহরি নামাজে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আমল। তাদের মতে, এটি সূরা ফাতেহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও হানাফী মাযহাবে এটি আস্তে পড়া হয়, কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবের দলিলগুলোও উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোনো শাফেয়ী ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে তিনি জোরে বিসমিল্লাহ বললে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং এটি ফিকহী ইজতিহাদের সৌন্দর্য।

প্রশ্ন-১৩: ইমামগণের নিকট সালাতে উচ্চস্বরে ও নীরবে 'আমীন' বলার বিধান কী? (ما هو حكم الجهر بالتأمين وإخفائه في الصلاة عند الائمة؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): নামাজে সূরা ফাতেহা শেষ করার পর 'আমীন' (অর্থ: হে আল্লাহ কবুল কর) বলা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন' বলে, তখন তোমরা আমীন বলো।" তবে

এই আমীন শব্দটি উচ্চস্বরে (জাহরি) বলা হবে নাকি নিম্নস্বরে (সিররি) বলা হবে—এ নিয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(খ) ইমামগণের মতামত (أقوال الأئمة):

১. হানাফী ও মালেকী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, ইমাম ও মুক্তাদি সবার জন্য 'আমীন' **নিম্নস্বরে বা চুপিচুপি** বলা সুন্নাত। জাহরি নামাজেও জোরে আমীন বলা মাকরুহ বা অনুত্তম। এটি দোয়ার অন্তর্ভুক্ত, আর দোয়া গোপনে করাই উত্তম।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, জাহরি নামাজে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের জন্য **উচ্চস্বরে** আমীন বলা সুন্নাত। তাঁদের মতে, আমীন জোরে বললে নামাজের শান ও শওকত বৃদ্ধি পায় এবং হাদীসে এর প্রমাণ আছে।

(গ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية):

দলিল-১: আল-কুরআন: আল্লাহ তাআলা বলেন: **ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً** অর্থ: "তোমরা তোমাদের রবকে বিনীতভাবে এবং গোপনে ডাকো।" (সূরা আরাফ: ৫৫) যেহেতু 'আমীন' একটি দোয়া, তাই কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী তা গোপনে বা নিম্নস্বরে বলাই উত্তম।

দলিল-২: আল-হাদীস: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বর্ণনা করেন: **قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَلَا الضَّالِّينَ، فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ** অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 'ওয়ালাদ দাল্লিন' পড়লেন, তখন 'আমীন' বললেন এবং তাতে নিজের আওয়াজ নিচু রাখলেন।" (মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকেম) তাছাড়া ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তিনটি জিনিস ইমাম চুপিচুপি বলবে: আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন।

(ঘ) শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের দলিল (أدلة الشافعية والحنابلة): তাঁরা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর অন্য একটি বর্ণনা পেশ করেন: **فَقَالَ آمِينَ،**

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ অর্থ: "তিনি আমীন বললেন এবং তাতে আওয়াজ উঁচু করলেন।" (সুনানে আবী দাউদ, তিরমিযী) তাঁরা বলেন, রাসূল (সা.) সাহাবীদের শেখানোর জন্য জোরে বলতেন এবং এটিই সুন্নাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ঙ) হানাফী জবাব ও প্রাধান্য: হানাফী আলেমগণ বলেন, রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে জোরে আমীন বলতেন সাহাবীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য (তালীম)। শিক্ষা দেওয়া শেষ হলে তিনি আবার নিম্নস্বরের আমলে ফিরে যান। কারণ দোয়া সবসময় গোপনেই অধিক কবুলযোগ্য। তাছাড়া হযরত উমর ও আলী (রা.)-এর মতো মহান খলিফাগণ জোরে আমীন বলতেন না বলে প্রমাণিত আছে।

(চ) উপসংহার (خاتمة): উভয় পক্ষের কাছেই হাদীসের দলিল রয়েছে। তবে দোয়ার আদব এবং খুশু-খুজুর (বিনয়)-এর বিচারে হানাফী মাযহাবের 'নিম্নস্বরে আমীন' বলার মতটি অধিক শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। তবে কেউ জোরে বললে তার নামাজ নষ্ট হবে না, এটি কেবল আফজালিয়ার (উত্তমের) মতভেদ।

প্রশ্ন-১৪: নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে কী মতপার্থক্য রয়েছে? প্রাধান্যযোগ্য মতটিসহ লেখ। (ما هو الاختلاف في وضع اليدين تحت السرة؟ اكتب مع الراجح.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): নামাজে কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাঁধা সুন্নাত। তবে হাত কোথায় বাঁধবে—বুকের ওপর, পেটের ওপর, নাকি নাভির নিচে—এ নিয়ে ফকীহগণের ইজতিহাদী মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবে নাভির নিচে হাত বাঁধাকে সুন্নাত মনে করা হয়।

(খ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, পুরুষদের জন্য নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত।

২. শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, নাভির ওপরে কিন্তু বুকের নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত।

৩. মালেকী মাযহাব: ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হলো হাত না বেঁধে শরীরের দুই পাশে ছেড়ে রাখা (ইরসাল বা সদল)। তবে হাত বাঁধার মতটিও তাদের মাযহাবে আছে, সেক্ষেত্রে বুকের নিচে বাঁধবে।

(গ) নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল ও প্রাধান্য (أدلة الحنفية والترجيح): হানাফী মাযহাবের মতটি অর্থাৎ 'নাভির নিচে হাত বাঁধা' প্রাধান্যযোগ্য। এর পক্ষে শক্তিশালী দলিল ও যুক্তি রয়েছে।

দলিল-১: হযরত আলী (রা.)-এর আসার: হযরত আলী (রা.) বলেন: **وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ مِنَ السُّنَّةِ** অর্থ: "নামাজে হাতের তালুর ওপর হাতের তালু রেখে নাভির নিচে স্থাপন করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।" (সুনানে আবী দাউদ, মুসনাদে আহমাদ) সাহাবী যখন বলেন 'এটি সুন্নাত', তখন তা মারফু হাদীসের (সরাসরি নবীর কথা) হুকুম রাখে।

দলিল-২: ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর বর্ণনা: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-তে বর্ণিত আছে: **رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ** অর্থ: "আমি নবী করীম (সা.)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে নাভির নিচে বেঁধেছেন।"

যৌক্তিক দলিল (الدليل العقلي): ১. তাজিম বা সম্মান: নাভির নিচে হাত বাঁধা অধিক বিনয় ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক। রাজার সামনে প্রজা বা মনিবের সামনে গোলাম যেভাবে দাঁড়ায়, নাভির নিচে হাত বাঁধলে সেই ভঙ্গি ফুটে ওঠে। **২. সতর রক্ষা:** নাভির নিচের অংশ সতর। হাত সেখানে থাকলে সতরের হেফাজত হয় এবং দৃষ্টি অবনত রাখতে সুবিধা হয়। বুকের ওপর হাত বাঁধলে দৃষ্টি ওপরে ওঠার সম্ভাবনা থাকে এবং এটি নারীদের সাদৃশ্য হয়ে যায়।

(ঘ) বুকের ওপর বাঁধার হাদীস সম্পর্কে জবাব: যারা বুকের ওপর হাত বাঁধার কথা বলেন, তারা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর অন্য বর্ণনা পেশ করেন। কিন্তু হানাফী মুহাদ্দিসগণ বলেন, ওই হাদীসটি মুদতারাব (অস্থির) এবং সনদের দিক থেকে দুর্বল। তাছাড়া বুকের ওপর হাত বাঁধা নারীদের জন্য সুন্নাত, পুরুষদের জন্য নয়।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাহসম্মত এবং এতে অধিক বিনয় প্রকাশ পায়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আমলও এর পক্ষে। তাই হানাফী মাযহাবের এই মতটিই পুরুষদের জন্য অধিকতর গ্রহণীয় ও রাজেহ

প্রশ্ন-১৫: নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে বসার পদ্ধতি ইমামগণের মতপার্থক্যসহ বর্ণনা কর। (بين كيفية الجلوس في القعدة الاولى والاخيرة مع اختلاف الائمة فيها.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): নামাজের অন্যতম রোকন হলো বৈঠক বা কাদা (القعدة)। তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে দুটি বৈঠক থাকে: প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠক। এই বৈঠকগুলোতে বসার পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বসার দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো: ১. **ইফতিরাশ (الِافْتِرَاشُ):** বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা। ২. **তাওয়াররুক (التَّوَرُّكُ):** নিতম্বের ওপর মাটিতে বসা এবং বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে দেওয়া, আর ডান পা খাড়া রাখা।

(খ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, পুরুষরা নামাজের **সকল বৈঠকে (প্রথম ও শেষ) ইফতিরাশ** পদ্ধতিতে বসবে। অর্থাৎ বাম পায়ের পাতার ওপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। আর নারীরা সকল বৈঠকে **তাওয়াররুক** পদ্ধতিতে বসবে (তবে হানাফী পরিভাষায় নারীদের এই বসাকে

অনেক সময় 'সাদল'ও বলা হয়, অর্থাৎ উভয় পা ডান দিকে বের করে মাটিতে বসা)।

২. শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে,

- **প্রথম বৈঠকে:** ইফতিরাশ পদ্ধতিতে বসবে।
- **শেষ বৈঠকে:** তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসবে (বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে মাটিতে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসা)।

৩. মালেকী মাযহাব: ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, সকল বৈঠকেই (প্রথম ও শেষ) **তাওয়াররুক** করা সুন্নাত।

৪. হাম্বলী মাযহাব: ইমাম আহমাদ (রহ.) শাফেয়ী মাযহাবের মতোই মত পোষণ করেন, তবে দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজে তিনি ইফতিরাশের কথা বলেন।

(গ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية): হানাফী মাযহাবের মতটি সহজ এবং হাদীস দ্বারা জোরালোভাবে সমর্থিত।

দলিল-১: আয়েশা (রা.)-এর হাদীস: আম্মাজান আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: **وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى** অর্থ: "তিনি (বৈঠকে) তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।" (সহীহ মুসলিম) এখানে আমভাবে সব বৈঠকের কথা বলা হয়েছে, কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

দলিল-২: ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর হাদীস: তিনি বলেন: **رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى** অর্থ: "আমি নবীজিকে দেখলাম... যখন তিনি বসলেন, বাম পা বিছিয়ে দিলেন (ইফতিরাশ করলেন)।" (সুনানে তিরমিযী)

যৌক্তিকতা: ইফতিরাশ পদ্ধতিতে বসা অধিক আরামদায়ক এবং সহজ। তাওয়াররুক করলে কাতার আঁকাবাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পাশের মুসল্লির কষ্ট হতে পারে।

(ঘ) শাফেয়ী মতের দলিল ও জবাব: শাফেয়ীগণ আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী (রা.)-এর হাদীস পেশ করেন যেখানে শেষ বৈঠকে তাওয়াররুকের কথা আছে। **হানাফী জবাব:** ওই হাদীসটি হয়তো রাসূল (সা.) বার্ধক্যজনিত কারণে বা দুর্বলতার কারণে করেছিলেন। অথবা ওটা কেবল জায়েজ বোঝানোর জন্য ছিল, সুন্নাত হিসেবে নয়। সাধারণ নিয়ম হিসেবে ইফতিরাশই অগ্রগণ্য।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): নামাজে বসার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের 'সকল বৈঠকে ইফতিরাশ' পদ্ধতিটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং সহজবোধ্য। এতে নামাজের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য বজায় থাকে। তবে কেউ যদি শাফেয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করে শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক করে, তবে তার নামাজও সহীহ হবে। এটি ইজতিহাদী মতভেদ মাত্র।

প্রশ্ন-১৬: যে মসজিদে নামাজের জামায়াত হয়েছে সেখানে পুনরায় জামায়াতের সাথে নামাজ পড়া জায়েয আছে কি? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর। (هل يجوز تكرار الجماعة في المسجد الذي صلى فيه؟ اوضح المسئلة.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): মসজিদে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা 'শিআর'। জামায়াতের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা শরীয়তের অন্যতম লক্ষ্য। যে মসজিদে নির্ধারিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন আছে এবং মহল্লাবাসী একবার জামায়াত আদায় করেছে, সেখানে দ্বিতীয়বার জামায়াত (তাকরারে জামায়াত) করা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবে এর বিধানটি খুবই সতর্কতামূলক।

(খ) মাসআলার বিবরণ (تفصيل المسألة): মসজিদ দুই ধরণের হতে পারে: ১. **পথপার্শ্বের বা অনির্দিষ্ট মসজিদ:** যে মসজিদে নির্ধারিত কোনো ইমাম বা মুসল্লি নেই, রাস্তার ধারে অবস্থিত, পথিকরা নামাজ পড়ে চলে যায়। ২. **মহল্লার বা**

নির্ধারিত মসজিদ: যে মসজিদে নির্ধারিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন আছে এবং স্থানীয় মুসল্লিরা নিয়মিত জামায়াতে নামাজ আদায় করেন।

(গ) হুকুম ও ইমামগণের মতভেদ (الحكم واختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব (মতামত):

- **পথপার্শ্বের মসজিদ:** এখানে একাধিকবার জামায়াত করা **জায়েজ** এবং এতে কোনো অসুবিধা নেই।
- **মহল্লার মসজিদ:** যদি নির্ধারিত ইমাম ও মুসল্লিরা জামায়াত শেষ করে ফেলেন, তবে সেখানে আযান ও ইকামত সহকারে দ্বিতীয় জামায়াত করা **মাকরুহে তাহরীমি** (হারামের কাছাকাছি)। তবে যদি আযান-ইকামত ছাড়া নিচু আওয়াজে ছোট জামায়াত করা হয়, তবে তা জায়েজ হলেও অনুত্তম। একাকী নামাজ পড়াই শ্রেয়।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব (মতামত): তাঁদের মতে, যেকোনো মসজিদে দ্বিতীয় বা একাধিক জামায়াত করা **জায়েজ এবং মুস্তাহাব**। তাঁরা জামায়াতের ফজিলতের ওপর গুরুত্ব দেন।

(ঘ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية): হানাফী মাযহাবের মূল লক্ষ্য হলো উম্মতের ঐক্য ধরে রাখা এবং জামায়াতের গুরুত্ব বজায় রাখা।

দলিল-১: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল: হাসান বাসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত: **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ قَوْمٌ، وَقَدْ صَلَّوْا، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَصَلَّى بِهِمْ** অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার (মসজিদে) এলেন, তখন লোকেরা নামাজ পড়ে ফেলেছিল। তিনি মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত না করে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং পরিবারের লোকদের একত্র করে তাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন।" (তাবারানি) যদি মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত উত্তম হতো, তবে নবীজি (সা.) বরকতময় মসজিদে নববী ছেড়ে ঘরে নামাজ পড়তেন না।

দলিল-২: ঐক্যে ফাটল ধরার আশঙ্কা: যদি দ্বিতীয় জামায়াতের অনুমতি অবাধ থাকে, তবে মানুষের মধ্যে অলসতা আসবে। তারা ভাববে, "পরে গিয়ে জামায়াত করে নেব।" এতে প্রথম ও মূল জামায়াতের উপস্থিতি কমে যাবে এবং মুসল্লিদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। সাহাবায়ে কেরামও জামায়াত ছুটে গেলে একাকী পড়তেন।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফী মাযহাব মতে মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত মাকরুহ, যাতে মূল জামায়াতের গুরুত্ব কমে না যায়। তবে শাফেয়ী বা অন্যদের মতে জামায়াতের সওয়াব পাওয়ার জন্য এটি জায়েজ। বর্তমান ফতোয়া অনুযায়ী, বিশৃঙ্খলা এড়াতে একাকী নামাজ পড়াই উত্তম।

প্রশ্ন-১৭: বিতরের নামাজের রাকাত সংখ্যা কত? বিতরের নামাজ পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ দলীলসহ লেখ। (ما هي عدد ركعات الوتر؟ اكتب اختلاف الائمة في كيفية اداء الوتر بالدلائل.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): এশার নামাজের পর 'বিতর' নামাজ আদায় করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ। হানাফী মাযহাবে এটি 'ওয়াজিব' এবং অন্যান্য মাযহাবে 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'। বিতরের রাকাত সংখ্যা এবং পড়ার পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে ইজতিহাদী মতভেদ রয়েছে।

(খ) রাকাত সংখ্যা ও পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, বিতরের নামাজ **এক সালামে তিন রাকাত**। মাগরিবের নামাজের মতোই, তবে পার্থক্য হলো—তৃতীয় রাকাতে সূরা মিলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে তাকবীর বলে হাত উঠাতে হবে এবং 'দোয়া কুনুত' পড়তে হবে। এর আগে সালাম ফিরানো যাবে না।

২. শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব: তাঁদের মতে, বিতর ১, ৩, ৫, ৭ বা অধিক রাকাত হতে পারে। তবে ৩ রাকাত পড়লে নিয়ম হলো—প্রথমে দুই

রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে, এরপর আলাদাভাবে এক রাকাত পড়বে। তাঁরা দোয়া কুনুত রুকুর পরে পড়েন।

(গ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية):

দলিল-১: তিন রাকাত এক সালামে পড়ার হাদীস: আম্মাজান আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিতর সম্পর্কে বলেন: **كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ** অর্থ: "তিনি (সা.) তিন রাকাত বিতর পড়তেন এবং কেবল শেষের রাকাতেই সালাম ফিরাতেন (মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না)।" (মুসতাদরাকে হাকেম, সুনানে নাসাঈ)

দলিল-২: মাগরিবের সাথে তুলনা: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: **الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ** অর্থ: "বিতর হলো তিন রাকাত, মাগরিবের নামাজের মতো।" অন্য হাদীসে মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য রাখতে নিষেধ করার অর্থ হলো—মাগরিবের মতো তিন রাকাতে দুই বৈঠক ও সালাম তো থাকবেই, কিন্তু পার্থক্য হলো বিতরের তৃতীয় রাকাতে কেরাত ও কুনুত আছে, যা মাগরিবে নেই। অথবা মাগরিবের মতো শুধু ফরজ মনে করো না।

দলিল-৩: এক রাকাতের খণ্ডন: হানাফীগণ এক রাকাত বিতরকে অসম্পূর্ণ মনে করেন। কারণ হাদীসে এসেছে: **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُتَيْرَاءِ** অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) লেজকাটা বা অসম্পূর্ণ নামাজ (এক রাকাত) পড়তে নিষেধ করেছেন।"

(ঘ) অন্যান্য মাযহাবের দলিল ও জবাব: অন্যান্য ইমামগণ ইবনে উমর (রা.)-এর আমল দ্বারা দুই রাকাতে সালাম ফিরানোর দলিল দেন। **হানাফী জবাব:** হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)—যিনি সাইয়্যেদুল কুররা ছিলেন—তিনি তিন রাকাত এক সালামে পড়তেন এবং মদিনাবাসীও এর ওপর আমল করতেন। আয়েশা (রা.)-এর স্পষ্ট হাদীস থাকার পর বিচ্ছিন্ন আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিতর তিন রাকাত এবং তা এক সালামে আদায় করতে হয়। এটি অধিকতর সতর্কতামূলক এবং হাদীসের শক্তিশালী দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়া হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন-১৮: জুমার (ফরয) নামাজের পূর্বের ও পরের সুন্নাত নামাজ হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের আসার দ্বারা প্রমাণ কর। (اثبت سنة الجمعة القبلية والبعدية بالحديث النبوي وآثار الصحابة.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): জুমার নামাজ মুমিনের সাপ্তাহিক ঈদের মতো। জুমার দুই রাকাত ফরজের আগে ও পরে সুন্নাত নামাজ রয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে, জুমার আগে ৪ রাকাত এবং পরে ৪ রাকাত সুন্নাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কিন্তু কিছু আধুনিক মতবাদ জুমার পূর্বের সুন্নাতকে অস্বীকার করতে চায়। অথচ হাদীস ও সাহাবীদের আমল দ্বারা এটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

(খ) জুমার পূর্বের সুন্নাত (কাবলাল জুমা) - ৪ রাকাত:

দলিল-১: হাদীসে নববী: ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ** অর্থ: "নবী করীম (সা.) জুমার (ফরজের) পূর্বে ৪ রাকাত নামাজ পড়তেন এবং এর মাঝখানে কোনো বৈঠক বা সালাম দ্বারা বিচ্ছিন্ন করতেন না।" (মাজমাউয যাওয়াইদ)

দলিল-২: সাহাবীর আমল (আসার): মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-তে বর্ণিত আছে: **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا** অর্থ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জুমার পূর্বে ৪ রাকাত এবং পরে ৪ রাকাত নামাজ পড়তেন।" সাহাবীদের যুগে জুমার আগে সুন্নাত পড়ার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

(গ) জুমার পরের সুন্নাত (বাদাল জুমা) - ৪ রাকাত: জুমার পরের সুন্নাত নিয়েও মতভেদ আছে, কেউ বলেন ২ রাকাত, কেউ বলেন ৪ রাকাত। হানাফী মাযহাবে ৪ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

দলিল-১: রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ: সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا** অর্থ: "তোমাদের কেউ যখন জুমার নামাজ আদায় করে, সে যেন এরপর ৪ রাকাত নামাজ পড়ে।" এখানে 'ফাল-ইউসাল্লি' (সে যেন পড়ে) শব্দটি আদেশের সুরে বলা হয়েছে, যা এর গুরুত্ব প্রমাণ করে।

দলিল-২: আমল: যদিও ইবনে উমর (রা.) ২ রাকাত পড়তেন, কিন্তু রাসূল (সা.)-এর মৌখিক নির্দেশ ৪ রাকাতের। উসুল অনুযায়ী, সাহাবীর আমলের চেয়ে নবীর নির্দেশ (ক্বাওল) বেশি শক্তিশালী। তাই ৪ রাকাত পড়াই উত্তম ও সুন্নাত।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত দলিল-প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, জুমার পূর্বে ৪ রাকাত এবং পরে ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ শরীয়তে ভিত্তিহীন নয়। বরং এটি রাসূল (সা.)-এর আমল, নির্দেশ এবং জলিলুল কদর সাহাবীদের অনুশীলনের মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই জুমার দিন আগে-পরে এই নামাজগুলো আদায় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন-১৯: হানাফীগণের মতে, উভয় ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কী মতপার্থক্য রয়েছে? (كم عدد التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين عند الحنفية؟ وما الاختلاف فيها بين الائمة؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজ ওয়াজিব। এই নামাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে সাধারণ নামাজের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) বলতে হয়। এই অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ও স্থান নিয়ে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

(খ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা **মোট ৬টি**।

- **প্রথম রাকাত:** ছানা পড়ার পর এবং কেরাতের আগে **৩টি** অতিরিক্ত তাকবীর। (চতুর্থ তাকবীরে রুকু নয়, বরং তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাত বাদে অতিরিক্ত ৩টি)।
- **দ্বিতীয় রাকাত:** কেরাত শেষ করার পর এবং রুকুতে যাওয়ার আগে **৩টি** অতিরিক্ত তাকবীর। (চতুর্থ তাকবীরে রুকুতে যাবে)। হাত উঠানো: প্রতি অতিরিক্ত তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে।

২. শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, অতিরিক্ত তাকবীর **মোট ১২টি**।

- **প্রথম রাকাত:** কেরাতের আগে **৭টি**।
- **দ্বিতীয় রাকাত:** কেরাতের আগে **৫টি**।

৩. মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব: তাঁদের মতেও সংখ্যা ভিন্ন, সাধারণত প্রথম রাকাতে ৬/৭টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৫টি তাকবীর দেওয়া হয় এবং সবই কেরাতের আগে।

(গ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية): হানাফী মাযহাবের এই পদ্ধতিটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং কুফাবাসী সাহাবীগণের আমলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

দলিল-১: সাহাবীদের আমল: হযরত আলকামা ও আসওয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেন: **كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَ** অর্থ: "ইবনে মাসউদ (রা.) দুই ঈদে মোট ৯টি তাকবীর বলতেন (রুকুর তাকবীরসহ)। প্রথম রাকাতে কেরাতের আগে ৪টি (১টি তাহরীমা + ৩টি অতিরিক্ত), এরপর রুকু করতেন। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত পড়তেন, শেষ হলে

৪টি তাকবীর বলতেন (৩টি অতিরিক্ত + ১টি রুকুর)।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক)

দলিল-২: ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমর্থন: বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) বসরায় ঈদের নামাজ পড়িয়েছেন এবং সেখানে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে ৬টি অতিরিক্ত তাকবীর দিয়েছেন।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): ঈদের তাকবীর নিয়ে মতভেদ থাকলেও সকল পদ্ধতিই জায়েজ। তবে হানাফী মাযহাবের পদ্ধতিটি (৬ তাকবীর) হিসাব রাখা মুসল্লিদের জন্য সহজ এবং এটি বড় বড় সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। আমাদের দেশে সাধারণত হানাফী পদ্ধতিতেই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-২০: নারীদের জন্য মসজিদে যাতায়াত করা জায়েয কি না? এ মাসয়ালায় জমহুর আলেমগণের মতামত কী? (هل يجوز خروج النساء الى المساجد؟ وما هو مذهب الجمهور في هذه المسئلة؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা মসজিদে নববীতে জামায়াতে শরিক হতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ফেতনা ও অশ্লীলতা বৃদ্ধির কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও ফকীহগণ নারীদের মসজিদে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি একটি আলোচিত মাসআলা।

(খ) মাসআলার বিধান ও বিবর্তন (حكم المسألة وتطورها):

১. প্রাথমিক হুকুম: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়া জায়েজ ছিল। তিনি বলেছিলেন: **لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ** অর্থ: "তোমরা আল্লাহর বাঁদিদেরকে আল্লাহর মসজিদ থেকে বারণ করো না।" (সহীহ মুসলিম) তবে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।"

২. পরিবর্তিত হুকুম (হানাফী ও জমহুরের মত): হানাফী মাযহাব এবং পরবর্তী যুগের জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেমদের মতে, বর্তমান যুগে যুবতী ও বৃদ্ধা সকল নারীর জন্যই মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়া **মাকরুহে তাহরীমি** (নিষিদ্ধের কাছাকাছি)। কারণ সমাজে ফেতনা, বেপর্দা ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) জমহুরের (নিষেধাজ্ঞার) দলিল (أدلة الجمهور):

দলিল-১: হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি: নবীজি (সা.)-এর ইন্তেকালের মাত্র অল্প কিছুদিন পরেই সমাজের অবস্থা দেখে আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেছিলেন: **لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ** অর্থ: "নারীরা এখন যেসব নতুন নতুন বিষয় (সাজসজ্জা ও বেপর্দা) চালু করেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি তা দেখতেন, তবে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেমন বনী ইসরাঈলের নারীদের নিষেধ করা হয়েছিল।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর এই ফতোয়ার পর সাহাবীগণ নারীদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন।

দলিল-২: ঘরের ফজিলত: রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে হুমাইদ (রা.)-কে বলেছিলেন: **صَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ...** অর্থ: "তোমার অন্দরমহলের নামাজ ঘরের বারান্দার নামাজের চেয়ে উত্তম এবং বারান্দার নামাজ মহল্লার মসজিদের চেয়ে উত্তম।" (মুসনাদে আহমাদ)

(ঘ) অন্যান্য মাযহাবের মত: শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ শর্তসাপেক্ষে (সুগন্ধি না মাখা, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক না পরা, এবং রাতে অন্ধকারে) বয়স্ক নারীদের যাওয়ার অনুমতি দেন। তবে যুবতীদের ক্ষেত্রে তারাও কড়াকড়ি আরোপ করেন।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার স্বার্থেই শরীয়ত তাদের ঘরে নামাজ পড়াকে উৎসাহিত করেছে। হানাফী

মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী ফেতনার আশঙ্কায় নারীদের মসজিদে গমন মাকরুহ। তবে হজ্জ বা সফরের প্রয়োজনে অথবা শিক্ষার পরিবেশ নিরাপদ হলে এবং পূর্ণ পর্দা রক্ষা হলে কিছু শিথিলতা থাকতে পারে, কিন্তু নিয়মিত নামাজের জন্য ঘরই সর্বোত্তম স্থান।

প্রশ্ন-২১: সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এ বিষয়ে মতভেদ কী? সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। (هل الفرق بين الرجال والنساء في اداء الصلاة؟ وما الاختلاف فيها؟ بين موضحا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে নারী ও পুরুষের নামাজ ফরজ হওয়ার বিধান এবং আরকান-আহকাম (যেমন—রুকু, সিজদা, কিরাত) মৌলিকভাবে এক। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي**(তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ)। তবে নামাজের বাহ্যিক কিছু অঙ্গভঙ্গি বা 'হাইআত'-এর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য মূলত নারীদের 'সতর' (পর্দা) এবং 'হায়া' (লজ্জাশীলতা) রক্ষার স্বার্থে। হানাফী মাযহাবে এই পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে পালন করা হয়।

(খ) নারী ও পুরুষের নামাজের পার্থক্য (الفرق بين صلاة الرجل والمرأة): হানাফী মাযহাব মতে, নামাজের নিয়মাবলিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিচে প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা:

- **পুরুষ:** কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবে।
- **নারী:** কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং চাদর বা ওড়নার ভেতর থেকে হাত বের করবে না।

২. হাত বাঁধার স্থান:

- **পুরুষ:** নাভির নিচে হাত বাঁধবে (বাম হাতের ওপর ডান হাত)।

- **নারী:** বুকের ওপর হাত বাঁধবে। কারণ এটি নারীদের জন্য অধিকতর সতর রক্ষাকারী ও মার্জিত।

৩. রুকু করার পদ্ধতি:

- **পুরুষ:** রুকুতে পিঠ সোজা রাখবে, মাথা পিঠের সমান্তরালে রাখবে এবং হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরবে। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁকা রাখবে।
- **নারী:** সামান্য ঝুঁকবে যাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। পিঠ সোজা করবে না এবং আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।

৪. সিজদা করার পদ্ধতি:

- **পুরুষ:** সিজদায় পেট উরু থেকে এবং বাহু মাটি থেকে ও পাঁজর থেকে ফাঁকা রাখবে। পায়ের আঙুলগুলো কেবলামুখী করে খাড়া রাখবে।
- **নারী:** সিজদায় জড়সড় হয়ে থাকবে। পেট উরুর সাথে এবং বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দেবে। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন, "নারীরা যখন সিজদা করবে তখন যেন জড়সড় হয়ে মাটির সাথে মিশে সিজদা করে।"

৫. বৈঠকে বসার পদ্ধতি:

- **পুরুষ:** বাম পায়ের ওপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে (ইফতিরাশ)।
- **নারী:** উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের ওপর মাটিতে বসবে (তাওয়াররুক বা সাদল)।

(গ) ইমামগণের মতভেদ (اختلاف الأئمة):

১. হানাফী মাযহাব: নারীদের নামাজ পুরুষের চেয়ে ভিন্ন হবে—এটিই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। কারণ নারীদের ভিত্তি হলো 'সতর' বা গোপনীয়তা। হাদীসে এসেছে: إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ অর্থ: "নিশ্চয়ই নারী হলো সতর (গোপনীয় বস্তু)।"

তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন: "নারীরা নামাজের সময় যথাসম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রাখবে।"

২. শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতেও নারী ও পুরুষের নামাজে পার্থক্য রয়েছে, তবে তা হানাফীদের মতো এত বিস্তারিত নয়। তিনিও বলেন, নারীরা সিজদায় এবং রুকুতে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে।

৩. আধুনিক আহলে হাদীস বা সালাফী মত: বর্তমানে কেউ কেউ দাবি করেন যে, নারী ও পুরুষের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই। তারা বলেন, রাসূল (সা.)-এর হাদীস "তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো..." এটি আম বা ব্যাপক। **পর্যালোচনা:** হানাফী আলেমগণ বলেন, সাধারণ নির্দেশের বাইরে নারীদের জন্য বিশেষ নির্দেশ (খাস দলিল) রয়েছে। যেমন বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) দুই নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের সিজদার সময় জড়সড় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, নারী ও পুরুষের নামাজের মূল রোকনগুলো এক হলেও পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের নামাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়ার (তাফখিম) বিষয় থাকে, আর নারীদের নামাজে থাকে জড়সড় ও সংকুচিত (তাসগির) হওয়ার বিষয়। এটিই সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আমল এবং হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রশ্ন-২২: চার মাযহাবের নিকট নবী (স)-এর রওযা যিয়ারতের বিধান সংক্ষেপে লেখ। (اكتب حكم زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم عند المذاهب الاربعة اجمالا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বড় সৌভাগ্য ও ইবাদতের বিষয়। মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় এবং প্রিয় নবীজির রওজায় সালাম

পেশ করার ফজিলত অপরিসীম। চার মাযহাবের সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, এটি একটি মুস্তাহাব ও বরকতময় আমল।

(খ) রওজা জিয়ারতের বিধান (حكم الزيارة): চার মাযহাবের ইমামগণের মতে রওজা জিয়ারতের বিধান নিম্নরূপ:

১. হানাফী মাযহাব: হানাফী মাযহাবের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা জিয়ারত করা **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**। এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ আমল। সামর্থ্য থাকার পরও যদি কেউ হজ্জে গিয়ে রওজা জিয়ারত না করে, তবে সে নবীজির সাথে রূঢ় আচরণ করল বলে গণ্য হবে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন: **زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ الْمَنْدُوبَاتِ** অর্থ: "নবী করীম (সা.)-এর কবর জিয়ারত করা সর্বোত্তম মুস্তাহাব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

২. মালেকী মাযহাব: ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, মদিনাবাসীর জন্য এবং বহিরাগতদের জন্য রওজা জিয়ারত করা **ওয়াজিবের স্তরের সুন্নাত**। কেউ কেউ একে ওয়াজিবও বলেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) মদিনার প্রতি এত সম্মান দেখাতেন যে, তিনি মদিনায় কখনো সওয়ারিতে চড়তেন না।

৩. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, রওজা জিয়ারত করা **মুস্তাহাব এবং ফজিলতপূর্ণ সুন্নাত**। হজ্জের আগে বা পরে মদিনায় গিয়ে জিয়ারত করা হজ্জের পূর্ণতার সহায়ক।

(গ) জিয়ারতের ফজিলত ও দলিল (الأدلة والفضائل): সকল মাযহাবের ইমামগণ নিম্নোক্ত হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে জিয়ারতকে উৎসাহিত করেছেন:

দলিল-১: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي** অর্থ: "যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে গেল।" (দারাকুতনী, বায়হাকী)

দলিল-২: অন্য হাদীসে এসেছে: **مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْمَلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** অর্থ: "যে ব্যক্তি একমাত্র আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আমার কাছে এল, কিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হওয়া আমার ওপর হক হয়ে যায়।" (তাবারানী)

(ঘ) মতবিরোধ নিরসন (Ibn Taymiyyah's View): সপ্তম হিজরি শতাব্দীর আলেম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) একটি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, শুধু কবর জিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েজ নেই, বরং মসজিদে নববীতে নামাজের নিয়তে সফর করবে এবং সেখানে গেলে আনুষঙ্গিকভাবে জিয়ারত করবে। **জমহুরের অবস্থান:** চার মাযহাবের জমহুর আলেমগণ ইবনে তাইমিয়ার এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বলেন, নবীজির রওজা সাধারণ কোনো কবরের মতো নয়। তাই খাস করে জিয়ারতের নিয়তে সফর করা সওয়াবের কাজ এবং এটি 'মুহব্বতে রাসূল'-এর বহিঃপ্রকাশ।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, চার মাযহাবের ঐকমত্যে রাসূল (সা.)-এর রওজা জিয়ারত করা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক আমল। এটি গুনাহ মাফের এবং নবীজির শাফায়াত লাভের মাধ্যম। হজ্জের সফরে মদিনা জিয়ারত না করাকে ওলামায়ে কেরাম 'বড় ধরণের বঞ্চনা' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-২৩: জানাযার নামাজে সূরাতুল ফাতিহা পড়ার বিধান কী? সংক্ষেপে লেখ। (ما هو حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ اكتب موجزا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): জানাযার নামাজ মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া এবং ইস্তিগফার করার নামাজ। এতে সাধারণ নামাজের মতো রুকু বা সিজদা নেই। তবে এতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হবে কি না, তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবে এটি দোয়ার নিয়তে পড়া জায়েজ, কিন্তু কিরাতের নিয়তে পড়া নিয়মবহির্ভূত।

(খ) ইমামগণের মতভেদ ও বিধান (اختلاف الأئمة والحكم):

১. হানাফী মাযহাব: হানাফী মাযহাব মতে, জানাযার নামাজে নির্দিষ্ট কোনো কিরাত (Recitation) নেই। তাই সূরা ফাতেহা 'তিলাওয়াত'-এর নিয়তে পড়া **মাকরুহ**। তবে যদি কেউ 'ছানা' (আল্লাহর প্রশংসা) বা 'দোয়া'র নিয়তে সূরা ফাতেহা পড়ে, তবে তা **জায়েজ**। কারণ সূরা ফাতেহা একইসাথে কুরআন এবং দোয়া। **মূলনীতি:** জানাযার নামাজ দোয়ার জন্য নির্ধারিত, কিরাতের জন্য নয়। দলিল হিসেবে তাঁরা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি পেশ করেন: **لَيْسَ فِي الْجَنَازَةِ قِرَاءَةٌ** অর্থ: "জানাযার নামাজে কোনো কিরাত নেই।"

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে, জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করা **ফরজ বা রোকন**। এটি না পড়লে জানাযার নামাজ হবে না। **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** অর্থ: "যে সূরা ফাতেহা পড়ল না, তার নামাজ হলো না।" (বুখারী ও মুসলিম) তাঁরা বলেন, জানাযাও এক প্রকার নামাজ (সালাত), তাই এতেও ফাতেহা জরুরি।

৩. মালেকী মাযহাব: ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে, জানাযার নামাজে কিরাত পড়া মাকরুহ। বরং কেবল দোয়া করাই যথেষ্ট।

(গ) হানাফী মাযহাবের দলিল ও ব্যাখ্যা (أدلة الحنفية): হানাফীগণ বলেন, জানাযার নামাজে কুরআন তিলাওয়াতের বিধান নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একবার জানাযার নামাজে উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পড়েছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমি এটি করেছি যাতে মানুষ জানে এটি সুন্নাত (নিয়ম)।" হানাফী ফকীহগণ এর ব্যাখ্যা দেন এভাবে: ইবনে আব্বাস (রা.) বুঝিয়েছেন যে, ছানা বা প্রশংসা হিসেবে এটি পড়া জায়েজ বা সুন্নাত, তিলাওয়াত হিসেবে ফরজ নয়।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): সাধারণত আমাদের দেশে (হানাফী মাযহাব অনুসারী) জানাযার প্রথম তাকবীরের পর 'ছানা' (সুবহানাকাল্লাহুম্মা...) পড়া হয়। তবে কেউ যদি ছানার পরিবর্তে বা ছানার সাথে সূরা ফাতেহা দোয়ার নিয়তে পড়ে,

তবে নামাজ নষ্ট হবে না। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব মতে এটি পড়া আবশ্যক। বিবাদের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য হানাফীরা ছানাই পড়ে থাকেন এবং ফাতেহা পরিহার করেন।

প্রশ্ন-২৪: মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআনখানি করার হুকুম কী? এর সওয়াব কি মৃতব্যক্তির নিকট পৌঁছে? এ বিষয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য লেখ। (ما حكم قراءة القرآن للميت؟ وهل يصل ثوابها الى الميت؟ اكتب اختلاف العلماء فيها.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): জীবিত ব্যক্তি কোনো নেক আমল করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছে দেওয়াকে পরিভাষায় 'ঈসালে সওয়াব' (إِيصَالُ الثَّوَابِ) বলা হয়। দোয়া, সদকা, হজ্জ বা রোজার সওয়াব পৌঁছানোর ব্যাপারে সকল আলেম একমত। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত বা 'কুরআনখানি' করে সওয়াব পৌঁছানো যায় কি না এবং এর বিনিময়ে টাকা নেওয়া জায়েজ কি না, তা নিয়ে ফকীহগণের আলোচনা রয়েছে।

(খ) মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ার বিধান ও সওয়াব পৌঁছানো (حكم القراءة ووصول الثواب):

১. হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব (জমহুর): হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম এবং পরবর্তী যুগের শাফেয়ী ও মালেকী আলেমগণের মতে, মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা **জায়েজ এবং মুস্তাহাব**। আর এর সওয়াব আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। **দলিল:**

- **হাদীস:** রাসূলুল্লাহ (সা.) কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "যতক্ষণ এগুলো তাজা থাকবে, ততক্ষণ তারা আল্লাহর তসবিহ পাঠ করবে এবং এর বরকতে কবরের আজাব হালকা হবে।" (বুখারী) যদি গাছের তসবিহতে আজাব হালকা

হয়, তবে মুমিনের কুরআন তিলাওয়াতের বরকতে অবশ্যই মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে।

- **কিয়াস:** সদকা, দোয়া এবং হজ্জের সওয়াব যেহেতু পৌঁছে (হাদীস দ্বারা প্রমাণিত), তাই দৈহিক ইবাদত হিসেবে কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াবও পৌঁছবে।

২. শাফেয়ী (পূর্ববর্তী) ও মালেকী মাযহাবের একাংশ: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রাথমিক মত এবং মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, দৈহিক ইবাদতের (যেমন নামাজ, তিলাওয়াত) সওয়াব অন্যকে দেওয়া যায় না। **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** অর্থ: "মানুষ যা চেষ্টা করে, তার বাইরে সে কিছুই পায় না।" (সূরা নাজম: ৩৯)

(গ) হানাফীগণের জবাব ও সমাধান: হানাফী ও আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হলো—মানুষ *ন্যায়ত* নিজের কাজের বাইরে কিছু পায় না। কিন্তু আল্লাহ যদি *দয়াপরবশ* হয়ে অন্যের উপহার (সওয়াব) তাকে দেন, তবে তা আয়াতের বিরোধী নয়। যেমন—ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ অন্য কেউ পরিশোধ করলে তা আদায় হয়ে যায়। পরবর্তী যুগের শাফেয়ী আলেমগণ (যেমন ইমাম নববী) বলেছেন: "কুরআন পড়ার পর দোয়া করলে সেই দোয়ার বরকতে সওয়াব পৌঁছে যায়।"

(ঘ) বিনিময়ে কুরআন পড়া (الاستئجار على القراءة): টাকা দিয়ে হাফেজ ভাড়া করে কুরআনখানি করানো বা শবে বরাতে হালুয়া-রুটির বিনিময়ে কুরআন পড়া **নাজায়েজ এবং বিদআত**। এতে কারোরই সওয়াব হয় না। ইবাদত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, টাকার বিনিময়ে নয়। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে পড়ে দোয়া করে, তবে তা অত্যন্ত উত্তম।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য আত্মীয়-স্বজনের উচিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়া করা। এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হয় এবং তার কবরের শান্তি বৃদ্ধি করে।

তবে এটিকে আনুষ্ঠানিকতা বা ব্যবসায় পরিণত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন-২৫: রোজা পালনে চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা বিবেচনা করার বিধানে মতভেদ উল্লেখ কর। (اذكر الخلاف في حكم اعتبار اختلاف المطالع في الصوم.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সময়ের পার্থক্য হয়। এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশে তা দেখা নাও যেতে পারে। একে ফিকহী পরিভাষায় 'ইখতিলাফে মাতালি' বা উদয়স্থলের ভিন্নতা বলা হয়। রমজানের রোজা ও ঈদের ক্ষেত্রে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে কি না, তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(খ) উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না? (هل اختلاف المطالع معتبر؟): এ বিষয়ে দুটি প্রধান মত রয়েছে:

১. উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য (اختلاف المطالع معتبر): এটি **শাফেয়ী মাযহাবের** মত এবং হানাফী মাযহাবের অনেক ফকীহ ও বর্তমান যুগের আলেমগণ একে সমর্থন করেন। **মতভঙ্গি:** প্রতি এলাকার মানুষ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোজা রাখবে ও ঈদ করবে। যদি দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশি হয় (যেমন সৌদি আরব ও বাংলাদেশ), তবে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য দলিল হবে না। **দলিল (হাদীসে কুরাইব):** কুরাইব (রহ.) শাম (সিরিয়া) থেকে মদিনায় এসে জানালেন যে, শামে শুক্রবার চাঁদ দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা.) মদিনায় বললেন, "আমরা শামের দেখা অনুযায়ী আমল করব না, কারণ আমরা মদিনায় শনিবার চাঁদ দেখেছি। রাসূল (সা.) আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম)

২. উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয় (اختلاف المطالع غير معتبر): এটি **হানাফী মাযহাবের জহিরুর রেওয়ায়েত** (মূল মত), মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের জমহুর ফকীহদের মত। **মতভঙ্গি:** পৃথিবীর যেকোনো এক প্রান্তে যদি

নির্ভরযোগ্যভাবে চাঁদ দেখা যায় এবং তা শরীয়তসম্মত উপায়ে প্রমাণিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলমানের ওপর রোজা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব হবে। দূরত্বের কারণে হুকুমের পার্থক্য হবে না। **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ ঘোষণা: **صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ** অর্থ: "তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করো।" (বুখারী ও মুসলিম) এখানে 'তোমরা' সম্বোধনটি সমগ্র উম্মাহর জন্য। তাই একজনের দেখা সবার দেখা বলে গণ্য হবে।

(গ) হানাফী মাযহাবের বর্তমান ফতোয়া: যদিও হানাফী মাযহাবের তাত্ত্বিক মত হলো 'উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য', কিন্তু বাস্তবে আমল করার ক্ষেত্রে হানাফী আলেমগণ 'উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য'—এই মতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, দূরবর্তী দেশগুলোর ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। কারণ সময়ের বিশাল ব্যবধানে (যেমন দিন-রাতের পার্থক্য) এক সাথে রোজা রাখা অসম্ভব। তাই বাংলাদেশে সৌদি আরবের চাঁদ দেখার খবরে ঈদ হয় না, বরং স্থানীয় চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): চাঁদ দেখার বিষয়টি সম্পূর্ণ ইজতিহাদী। রাষ্ট্রীয়ভাবে বা স্থানীয় ফিকহী বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলাই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়। বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসরণে 'ইখতিলাফে মাতালি' বা স্থানীয় চাঁদ দেখাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এটি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত।

প্রশ্ন-২৬: শিশু তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় কি না? এ মাসয়ালায় হানাফীগণের বক্তব্য কী? দলীলসহ লেখ। (هل يجب الزكوة في مال الصبي؟ وما قال الحنفية في هذه المسئلة؟ اكتب مدللا.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি আর্থিক ইবাদত। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া যেমন জরুরি,

তেমনি মালিকের যাকাত আদায়ের যোগ্যতা থাকাও জরুরি। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু (নাবালেগ) এবং পাগল (মজনুন)-এর সম্পদে যাকাত আসবে কি না—এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্যের মূল ভিত্তি হলো যাকাত কি কেবল 'ইবাদত' নাকি 'সম্পদের হক'।

(খ) আলেমগণের মতভেদ (اختلاف العلماء):

১. জমহুর (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) মাযহাব: তিন মাযহাবের ইমামগণের মতে, শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাত **ওয়াজিব**। তাদের অভিভাবক তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে দেবে। **যুক্তি:** যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** অর্থ: "তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো।" (সূরা তাওবা: ১০৩) এখানে 'সম্পদ'-এর কথা বলা হয়েছে, মালিকের বয়সের কথা বলা হয়নি। তাই সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

২. হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু এবং পাগলের সম্পদে যাকাত **ওয়াজিব নয়**। তবে তাদের ফসলের 'উশর' এবং 'সদকায়ে ফিতর' ওয়াজিব হবে।

(গ) হানাফী মাযহাবের দলিল (أدلة الحنفية):

দলিল-১: হাদীসে রফউল কলম: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ** অর্থ: "তিন ব্যক্তি থেকে (শরীয়তের বিধানের) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, ২. শিশু যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং ৩. পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।" (সুনানে আবী দাউদ, তিরমিযী) যাকাত একটি ইবাদত। আর ইবাদত পালনের জন্য 'মুকাল্লাফ' বা শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া শর্ত। শিশু ও পাগল মুকাল্লাফ নয়, তাই তাদের ওপর নামাজ-রোজার মতো যাকাতও ফরজ নয়।

দলিল-২: ইবাদতের নিয়ত: যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত। আল্লাহ বলেন: **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ**(তাদেরকে কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে)। শিশু ও পাগলের যেহেতু সহীহ নিয়ত করার যোগ্যতা নেই, তাই তাদের ওপর এই ইবাদত বর্তাবে না।

দলিল-৩: সাহাবীর আসার: হযরত আলী (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ইয়াতিম ও নাবালেগের সম্পদে যাকাত ধার্য করতেন না।

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাবের অভিমতটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ যাকাত হলো আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত একটি দায়িত্ব যা পালনের জন্য বুদ্ধিমত্তা ও পরিপক্কতা প্রয়োজন। তবে অভিভাবক চাইলে তাদের সম্পদ থেকে নফল সদকা করতে পারেন। কিন্তু বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের সম্পদে যাকাত ফরজ হবে না—এটিই হানাফী ফিকহের সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন-২৭: ফসল ও ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হয় কি না? যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ দুটোর নেসাব কত? মতপার্থক্যসহ লেখ। (هل يجب الزكوة في الزروع والثمار ام لا؟ وما هو نصابهما في وجوب الزكوة؟ اكتب مع الاختلاف.)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে শরীয়তের পরিভাষায় 'উশর' (এক-দশমাংশ) বলা হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ফসলের হক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কোন ধরণের ফসলে যাকাত আসবে এবং কতটুকু পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে—এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও অন্যান্য ইমামগণের মধ্যে বিস্তারিত মতভেদ রয়েছে।

(খ) কোন ফসলে যাকাত ওয়াজিব? (في أي شيء تجب؟):

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত: ইমামে আযম (রহ.)-এর মতে, মাটি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তার সবকিছুর ওপর

যাকাত (উশর) ওয়াজিব। চাই তা খাদ্যশস্য হোক (ধান, গম), অথবা শাক-সবজি (লাউ, বেগুন), কিংবা ফলমূল। এমনকি সুগন্ধি ঘাস বা ফুলের ওপরও উশর আসবে। কেবল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জন্মানো সাধারণ ঘাস, কাঠ ও নলখাগড়ায় যাকাত নেই। **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করি, তা থেকে ব্যয় করো।" (সূরা বাকারা: ২৬৭) এখানে 'মিম্মা' (যা কিছু) শব্দটি আম বা ব্যাপক, যা সব ধরণের ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) এবং জমহুর: সাহিবাইন এবং অন্যান্য তিন ইমামের মতে, কেবল ওই সব ফসলে যাকাত ওয়াজিব যা দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় (যেমন—ধান, গম, খেজুর)। পচনশীল শাক-সবজি ও ফলের ওপর যাকাত নেই।

(গ) ফসলের নেসাব কত? (ما هو النصاب؟):

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত: তাঁর মতে, ফসলের যাকাত বা উশরের জন্য **কোনো নেসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই**। জমি থেকে কম বা বেশি যাই উৎপন্ন হোক, তার ১০% (বৃষ্টির পানিতে হলে) বা ৫% (সেচ দেওয়া হলে) যাকাত দিতে হবে। এক কেজি ধান হলেও তার দশভাগের একভাগ দিতে হবে। **যুক্তি:** কুরআনের নির্দেশে কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাছাড়া রাসূল (সা.) বলেছেন: **فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ** অর্থ: "বৃষ্টির পানিতে যা জন্মে, তাতে উশর (দশভাগের একভাগ)।" এখানে 'মা' (যা) শব্দটি কম-বেশি উভয়কে শামিল করে।

২. সাহিবাইন ও জমহুর ইমামগণের মত: তাঁদের মতে, ফসলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য **৫ ওয়াসাক** (প্রায় ২৫-৩০ মণ বা ৬৫৩-১০০০ কেজি) হওয়া শর্ত। এর কম হলে যাকাত নেই। **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: **لَيْسَ فِي**

حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ অর্থ: "শস্য ও খেজুর ৫ ওয়াসাক না পৌঁছলে তাতে কোনো সদকা (যাকাত) নেই।" (সহীহ মুসলিম)

(ঘ) উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাবে ফতোয়া সাধারণত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতের ওপর দেওয়া হয়। তাঁর মতটি দরিদ্রদের জন্য অধিক উপকারী এবং কুরআনের আয়াতের ব্যাপক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, চাষাবাদের উদ্দেশ্য যদি আয় বা ফসল লাভ হয়, তবে কম হোক বা বেশি—আল্লাহর হক (উশর) আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-২৮: শস্য ও ফলের যাকাতের শর্তাবলি কী কী? (ما هي شروط زكاة الزروع والثمار؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): শস্য ও ফলের যাকাত বা উশর হলো ভূমির উৎপাদনের ওপর আল্লাহর নির্ধারিত হক। আল্লাহ বলেন: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (ফসল কাটার দিনই তার হক আদায় করো)। তবে এই উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে শর্তগুলো অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন।

(খ) উশর ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط وجوب العشر): ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী ফসলের যাকাতের শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. ভূমি উশরি হওয়া (أن تكون الأرض عشرية): জমিটি 'উশরি' হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম মালিকানাধীন জমি বা যে জমি মুসলমানদের বিজয়ের পর তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। 'খারাজি' জমি (যে জমির ওপর রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কর বা খাজনা আরোপ করেছে) হলে তাতে উশর আসবে না। কারণ হানাফী মতে একই জমিতে উশর ও খারাজ (খাজনা) একত্রিত হতে পারে না।

২. জমি থেকে ফসল উৎপন্ন হওয়া (خروج الخارج): জমি থেকে ফসল বাস্তবে উৎপন্ন হতে হবে। যদি কেউ চাষাবাদ করে কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে যায় বা কিছুই না জন্মে, তবে তার ওপর উশর ওয়াজিব হবে না।

৩. ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্য থাকা (القصد إلى الزراعة): জমির মালিক বা চাষি জমিকে কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদনের নিয়ত ও প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এমনিতেই বনে-জঙ্গলে যা জন্মে (যেমন ঘাস, কাঠ), তাতে উশর নেই। তবে মধু বা ফলমূল সংগ্রহ করলে তাতে উশর আসবে।

৪. মালিক মুসলিম হওয়া (الإسلام): জমির মালিককে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। কাফেরের ওপর উশর নেই, কারণ উশর একটি ইবাদত। তবে জিম্মি কাফেরের জমিতে খারাজ (কর) আসবে।

(গ) মতভেদপূর্ণ শর্ত (যা হানাফী মতে শর্ত নয়):

- **নেসাব পরিমাণ হওয়া:** ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং অন্যান্য তিন ইমামের মতে ফসল ৫ ওয়াসাক (নির্দিষ্ট পরিমাণ) হওয়া শর্ত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে এটি শর্ত নয়। অল্প বা বেশি—যাই উৎপন্ন হবে, তার যাকাত দিতে হবে।

- **সংরক্ষণযোগ্য হওয়া (আল-বাকা):** অন্যদের মতে ফসলটি গুদামজাত করার মতো হতে হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে পচনশীল সবজি (শাক, শসা) সব কিছুরই উশর দিতে হবে।

- **মালিক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া:** হানাফী মতে মালিকের বালেগ বা আকেল হওয়া শর্ত নয়। শিশু বা পাগলের জমির ফসলেও উশর দিতে হবে (যদিও তাদের নগদ টাকার যাকাত দিতে হয় না)। কারণ উশর জমির উৎপন্ন ফসলের সাথে সম্পৃক্ত।

(ঘ) সেচ ও পরিশ্রমের ভিত্তিতে পরিমাণ: শর্ত সাপেক্ষে উশরের পরিমাণ ভিন্ন হয়: ১. যদি বিনা পরিশ্রমে বৃষ্টির পানিতে বা প্রাকৃতিকভাবে ফসল হয়, তবে

১০% (উশর) দিতে হবে। হাদীস: **فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ**। যদি সেচ, মেশিন বা কায়িক শ্রমে পানি দিতে হয়, তবে **৫% (নিসফ উশর)** দিতে হবে।

(ঙ) উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফী মাযহাবে উশরের বিধান অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলমানের উশরি জমি থেকে উপার্জিত যেকোনো ফসলের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করাই হলো ফসলের যাকাত। এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং বরকত বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-২৯: অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জের মৌলিক শর্তাবলি কী কী? (ما هي الشروط الاساسية للحج عن الغير؟)

(ক) ভূমিকা (مقدمة): শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করানোকে 'হজ্জে বদল' বা বদলি হজ্জ বলা হয়। এটি জায়েজ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো মূলত তিন ভাগে বিভক্ত: (১) যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে (প্রেরক বা আমীর), (২) যে হজ্জ করছে (প্রতিনিধি বা মামুর), এবং (৩) হজ্জ কার্যক্রম। প্রশ্নে মৌলিক শর্তাবলি জানতে চাওয়া হয়েছে।

(খ) প্রেরণকারী বা মূল ব্যক্তির শর্তাবলি (شروط المنوب عنه): ১. **হজ্জ ফরজ হওয়া:** যার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করানো হচ্ছে, তার ওপর হজ্জ ফরজ থাকতে হবে। (নফল হজ্জের জন্য এটি শর্ত নয়)। ২. **অক্ষমতা:** মূল ব্যক্তি হজ্জ আদায়ে শারীরিকভাবে অক্ষম হতে হবে। যেমন—পঙ্গু, অতি বৃদ্ধ, অন্ধ অথবা এমন রোগী যার সুস্থ হওয়ার আশা নেই। ৩. **অক্ষমতার স্থায়িত্ব:** এই অক্ষমতা মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। যদি বদলি হজ্জ করানোর পর রোগী সুস্থ হয়ে যায়, তবে হানাফী মতে তার ফরজ আদায় হবে না, তাকে পুনরায় নিজে হজ্জ করতে হবে। ৪. **আর্থিক সামর্থ্য:** নিজের খরচে কাউকে পাঠানোর মতো অর্থ থাকতে হবে।

(গ) প্রতিনিধি বা হজ্জ পালনকারীর শর্তাবলি (شروط النائب): ১. মুসলিম ও বিবেকবান: হজ্জকারীকে অবশ্যই মুসলিম এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগল বা কাফের দ্বারা হজ্জ হবে না। ২. **মুমায়্যিজ:** অন্তত ভালো-মন্দ বোঝার বয়সে পৌঁছাতে হবে। ৩. **ইহরামের নিয়ত:** ইহরাম বাঁধার সময় স্পষ্টভাবে নিয়ত করতে হবে যে, তিনি অমুকের পক্ষ থেকে হজ্জ করছেন। মুখে বলা উত্তম: **لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ** অর্থ: "অমুকের পক্ষ থেকে আমি হাজির।" ৪. **নিজের হজ্জ:** প্রতিনিধির নিজের ফরজ হজ্জ আদায় করা থাকা উত্তম। তবে আদায় না করে থাকলেও অন্যের হজ্জ আদায় হবে, কিন্তু মাকরুহ হবে (হানাফী মত)। শাফেয়ী মতে নিজের হজ্জ করা আবশ্যক। ৫. **বিনিময়হীনতা:** হজ্জ বিক্রি করা বা হজ্জের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া যাবে না। কেবল যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার খরচ নেওয়া যাবে।

(ঘ) অন্যান্য শর্তাবলি: ১. যাত্রা স্থান: প্রতিনিধিকে প্রেরকের দেশ বা শহর থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। তবে ওয়ারিশরা যদি নিজ টাকা দিয়ে করায়, তবে মক্কা থেকেও করানো যাবে। ২. **সওয়ারি:** অধিকাংশ পথ বাহনে চড়ে অতিক্রম করতে হবে। ৩. **একই সফর:** এক ইহরামে দুজনের হজ্জ করা যাবে না। পুরো সফরে কেবল প্রেরকের হজ্জের উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

(ঙ) দলীল (الدليل): খাসআম গোত্রের এক নারী রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন: **يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا... أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ** অর্থ: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার বৃদ্ধ পিতার ওপর হজ্জ ফরজ হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনে স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ।" (সহীহ বুখারী)

(চ) উপসংহার (خاتمة): বদলি হজ্জ মৃত বা মরণাপন্ন রোগীর জন্য পরকালের মুক্তির উসিলা। তবে এটি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওপরের শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা জরুরি। বিশেষ করে নিয়ত এবং খরচের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হানাফী মাযহাবে শর্তগুলো পূরণের ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।